NOTEBOOK

DIRITTO DEL LAVORO

STORIA DEL DIRITTO DEL LAVORO 4
DIRITTO SINDACALE----------5
FONTI CHE COMPONGONO IL DIRITTO SINDACALE 6
ORGANIZZAZIONE DEL SINDACATO 6
PLURALISMO SINDACALE 6
ORGANIZZAZIONE DATORIALE 6
TUTELA COSTITUZIONALE 7
STRUTTURE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE 8
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ----------9
QUAL'È IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE DEL CCL? 9
LE FUNZIONI DEL CONTRATTO COLLETTIVO 9
REGOLE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 10
LIMITI DEL TU: 12
IL CCNL 12
EFFICACIA SOGGETTIVA DEL CCNL SECONDO I CANONI PRIVATISTICI NAZIONALE 13
Il TESTO UNICO 13
RAPPRESENTANTI IN AZIENDA----------14
1970 14
2012 15
2014 15
RSU 16
CHE DIRITTI POSSONO ESERCITARE RSA E RSU? 16
IL PROCEDIMENTO DI REPRESSIONE DELLA CONDOTTA 16
ANTISINDACALE (ART. 28 S.L.) 16
LO SCIOPERO----------17
CONSEGUENZE DELLO SCIOPERO COME DIRITTO 17
TITOLARE DEL DIRITTO DI SCIOPERO 18
ATTUAZIONE DELLO SCIOPERO 18
NATURA GIURIDICA DELLO SCIOPERO 18
LIMITI 18
FINALITà DELLO SCIOPERO 19
IL LAVORO SUBORDINATO ----------20
NOZIONE 20
ART. 2094 del Codice Civile 20
IL LAVORO NON-SUBORDINATO ----------22
AUTONOMO 22
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE : Co.Co.Co ----------23
Elementi qualificanti del rapporto 24
Disciplina applicabile 24

Utilizzo nelle pubbliche amministrazioni 24

LA COLLABORAZIONE ETERO-ORGANIZZATA ----------25

PROTEZIONI NEL MERCATO DEL LAVORO 26

Quando si tratta di protezione nel mercato del lavoro si fa riferimento a 3 politiche: 26

CONTRATTO INDIVIDUALE ----------28

CAUSA DEL CONTRATTO DI LAVORO 29

OGGETTO DEL CONTRATTO DI LAVORO 29

LE PARTI DEL CONTRATTO DI LAVORO 29

FORMA DEL CONTRATTO DI LAVORO 30

PATTO DI PROVA 31

(integrato con pg. 97) 31

OBBLIGHI DEL LAVORATORE SUBORDINATO (pg. 101-104) 32

I VIZI DEL CONTRATTO DI LAVORO 32

(SOLO pagina 98) 32

2 CASI PRATICI 33

POTERE DIRETTIVO ----------33

INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI 33

IUS VARIANDI 34

MUTAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO 36

POTERE DI CONTROLLO----------37

Codice della PRIVACY del d.lgs 196 del 2003 39

POTERE DISCIPLINARE ----------40

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL LAVORO PRIVATO 41

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL LAVORO PUBBLICO 42

L'OBBLIGO DI SICUREZZA ----------43

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 44

IL MOBBING 45

DISCRIMINAZIONE 45

DISCRIMINAZIONE DI GENERE 46

GLI ALTRI DIVIETI DI DISCRIMINAZIONE 47

L'ACCESSO AL LAVORO DEGLI STRANIERI----------48

INVASIONE 48

"CI RUBANO IL LAVORO" 48

CRISI DELLO STATO SOCIALE 48

MIGRAZIONI E LAVORO 49

INGRESSO, SOGGIORNO E LAVORO 49

TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE 49

CRITICITà DELLA PROCEDURA D'INGRESSO 50

STORIA DEL DIRITTO DEL LAVORO

Il diritto del lavoro, rispetto ad altre branche del diritto, è una disciplina relativamente giovane, poiché nasce in conseguenza della Rivoluzione industriale e della moderna organizzazione del lavoro. La Rivoluzione industriale rappresenta, per così dire, "l'anno zero" del diritto del lavoro: essa prende avvio nel Regno Unito tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento e si diffonde in Italia nella seconda metà del XIX secolo. La nascita di nuovi metodi di produzione e l'affermazione della fabbrica come luogo centrale dell'attività economica determinano l'emergere di una nuova figura sociale: l'operaio. L'operaio diviene l'emblema del lavoratore subordinato delle origini, soggetto debole attorno al quale si costruisce la prima normativa di tutela. Si trattava, in larga parte, di lavoratori non qualificati, fungibili e facilmente sostituibili; non erano richieste competenze specifiche, ma prevalentemente forza fisica. Ciò consentiva al datore di lavoro di imporre unilateralmente le proprie condizioni, potendo sostituire agevolmente chi non fosse disposto ad accettarle. Le condizioni di lavoro spesso gravose favoriscono la presa di coscienza collettiva dei lavoratori, i quali comprendono che solo attraverso l'azione comune possono riequilibrare il rapporto di forza con il datore di lavoro. Nascono così le prime forme di organizzazione sindacale. L'obiettivo principale diviene la stipulazione di un contratto collettivo, attraverso il quale formalizzare in modo vincolante le tutele rivendicate. La tutela del lavoratore si sviluppa, dunque, originariamente nell'ambito del diritto sindacale.

In Italia tale processo si realizza con un certo ritardo e con una peculiare connotazione politica. Il sindacato italiano, sin dalle origini, presenta un forte legame con i partiti politici. La Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), fondata nel 1906, nasce infatti nell'area del movimento socialista. Tale intreccio storico spiega il pluralismo sindacale italiano, caratterizzato dalla presenza di organizzazioni differenziate anche sul piano ideologico. Diversamente, nel Regno Unito il partito laburista nasce successivamente al sindacato.

Alla fine dell'Ottocento si sviluppano:

- il sindacato;
- l'azione collettiva;
- la legislazione sociale.

Le prime leggi sociali introducono tutele minime, come il divieto di lavoro minorile per i bambini al di sotto di una certa età, le prime protezioni per le lavoratrici e le prime discipline in materia di infortuni sul lavoro. Durante il periodo fascista la libertà sindacale viene soppressa. È consentita esclusivamente l'esistenza del sindacato fascista, organo conforme al regime e privo di effettiva autonomia rappresentativa. Una svolta decisiva si verifica con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana il 1° gennaio 1948, che pone le basi costituzionali della materia. Il diritto del lavoro, tuttavia, non è codificato in un testo unico, ma si sviluppa attraverso una stratificazione di leggi speciali. Negli anni Sessanta si registra un'intensa produzione normativa, favorita anche dall'ingresso al governo di forze politiche più sensibili alle istanze dei lavoratori. Nel 1966 viene adottata la legge n. 604, tuttora in vigore, che introduce il principio della necessaria giustificazione del licenziamento. Parallelamente si consolida la contrattazione collettiva, che insieme alla legge costituisce la principale fonte di tutela del lavoratore.

L'apice di tale fase espansiva si raggiunge negli anni Settanta con l'adozione della legge n. 300 del 1970, lo Statuto dei lavoratori. A partire dagli anni Ottanta si assiste a una progressiva riduzione delle tutele, anche in ragione di profonde trasformazioni economiche. La crisi petrolifera e, successivamente, la

globalizzazione determinano una crescente competizione internazionale. La delocalizzazione della produzione e la compressione dei costi incidono sul costo del lavoro, favorendo fenomeni di concorrenza al ribasso. Negli anni Novanta emerge un secondo obiettivo del diritto del lavoro: sostenere la competitività delle imprese e l'equilibrio economico del sistema. Si moltiplicano le tipologie contrattuali, accanto al tradizionale contratto a tempo pieno e indeterminato. Si diffondono contratti a termine e forme flessibili di impiego, che introducono maggiore adattabilità ma anche precarietà. Nel 1999 e nel 2002 vengono assassinati rispettivamente Massimo D'Antona e Marco Biagi, professori di diritto del lavoro e consulenti del Ministero del lavoro, dalle Brigate Rosse. Le loro elaborazioni influenzano importanti riforme del periodo. In particolare, la cosiddetta "riforma Biagi" viene attuata con il d.lgs. n. 276 del 2003. Tra il 2007 e il 2008 la crisi economica globale produce ulteriori effetti sul mercato del lavoro, favorendo un ampliamento delle forme contrattuali flessibili. Nel 2012 il Governo Monti adotta la cosiddetta "riforma Fornero", che interviene sia sulla disciplina dei licenziamenti sia sulla regolazione delle tipologie contrattuali. Tra il 2014 e il 2016 il Governo Renzi introduce il "Jobs Act", riforma organica composta da una legge delega e da diversi decreti legislativi attuativi, che incide profondamente sulla disciplina del lavoro subordinato, sui licenziamenti e sugli ammortizzatori sociali. Successivamente, il Governo Conte I introduce misure quali il reddito di cittadinanza e la cosiddetta "Quota 100" in materia pensionistica. Durante il Governo Conte II si sviluppano interventi a tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali e si riapre il dibattito sul salario minimo legale e sulla riduzione del cuneo fiscale.

Nel 2020 la pandemia da COVID-19 determina l'adozione di una disciplina emergenziale del lavoro. Vengono introdotti ammortizzatori sociali straordinari e un temporaneo divieto di licenziamento. Si diffonde il lavoro agile e si rafforzano le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'intervento emergenziale, pur incidendo profondamente sull'assetto della materia, ha carattere temporaneo.

DIRITTO SINDACALE

Gino Giugni, professore presso l'Università di Bari e tra i più autorevoli studiosi italiani di diritto sindacale, fornisce la seguente definizione di "diritto sindacale": Il diritto sindacale è quella parte del diritto del lavoro che concerne il sistema delle norme strumentali poste dallo Stato o dalle stesse organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, norme che, nell'economia di mercato, disciplinano la dinamica del conflitto di interessi derivante dall'ineguale distribuzione del potere nei processi produttivi.

Il diritto sindacale costituisce dunque quella parte del diritto del lavoro formata da un complesso di norme create dallo Stato o dalle organizzazioni dei lavoratori (sindacati) e dei datori di lavoro (associazioni datoriali). Tali norme sono prevalentemente di fonte contrattuale, essendo il contratto collettivo il principale prodotto dell'autonomia collettiva. Esse hanno la funzione di regolare le relazioni tra le parti sociali, ossia tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni rappresentative dei datori di lavoro.

Lo studio del diritto sindacale si concentra principalmente su tre istituti fondamentali:

1. il sindacato;
2. il contratto collettivo, quale principale espressione dell'autonomia collettiva;
3. lo sciopero, quale strumento tipico di azione sindacale finalizzato alla tutela degli interessi collettivi e alla stipulazione del contratto collettivo.

FONTI CHE COMPONGONO IL DIRITTO SINDACALE

Le relazioni tra sindacati e datori di lavoro sono solo in parte regolate dalla legge. Nel diritto sindacale gli interventi legislativi sono limitati; la disciplina della materia si fonda prevalentemente su norme di natura contrattuale collettiva. La contrattazione collettiva costituisce, pertanto, la principale fonte regolativa delle relazioni industriali.

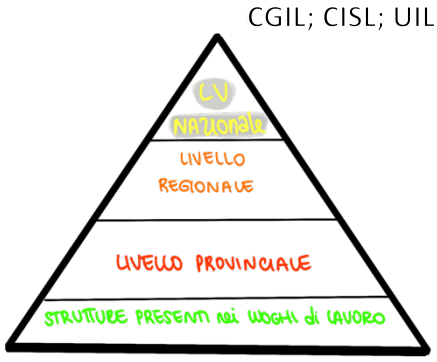
ORGANIZZAZIONE DEL SINDACATO

Nel nostro ordinamento non esiste un atto normativo che disciplini compiutamente l'organizzazione sindacale. A tale lacuna ha sopperito l'elaborazione dottrinale, in particolare quella di Gino Giugni. La struttura sindacale si articola tradizionalmente su una duplice linea organizzativa:

- **Linea verticale**: organizza i lavoratori in base al settore produttivo o merceologico (ad esempio: sindacato dei tessili, dei chimici, dei metalmeccanici).
- **Linea orizzontale**: organizza i lavoratori in base al territorio o al luogo di lavoro (ad esempio: unioni sindacali regionali o territoriali).

Le principali confederazioni sindacali italiane – CGIL, CISL e UIL – si collocano al vertice di questa struttura articolata. Le due linee organizzative si intersecano e coesistono, dando luogo a una struttura complessa, articolata su più livelli. La distinzione risponde anche a una ripartizione funzionale dei compiti:

- le strutture orizzontali svolgono prevalentemente funzioni di indirizzo politico-sindacale;
- le strutture verticali curano principalmente l'attività contrattuale di settore.



PLURALISMO SINDACALE

Il pluralismo sindacale costituisce una caratteristica strutturale del sistema italiano. In Italia operano organizzazioni sindacali differenziate sulla base di concezioni culturali, ideologiche e politiche diverse. All'indomani della Seconda guerra mondiale, la rappresentanza dei lavoratori si concentra nelle tre principali confederazioni: CGIL, CISL e UIL, tra loro differenti sul piano ideologico e politico. Dopo tensioni iniziali negli anni Cinquanta, si avvia un processo di unità d'azione che conduce, nel 1972, alla stipulazione di un Patto federativo tra le tre confederazioni. Tale esperienza si conclude nel 1984, anche in seguito alle divisioni emerse in materia di politica salariale (c.d. "scala mobile"). Successivamente si sviluppa il sindacalismo autonomo, soprattutto nei settori del terziario, della scuola e dei trasporti. I sindacati autonomi si caratterizzano per una minore strutturazione organizzativa e per una rappresentanza spesso legata a specifiche categorie professionali (c.d. sindacati di mestiere), come nel caso della Gilda degli insegnanti o di organizzazioni rappresentative di particolari comparti professionali.

ORGANIZZAZIONE DATORIALE

Il sindacalismo imprenditoriale si sviluppa come risposta organizzativa a quello dei lavoratori. Pur non essendo il datore di lavoro strutturalmente obbligato a organizzarsi, la contrapposizione collettiva favorisce la nascita delle associazioni datoriali. Le associazioni datoriali riproducono, con proprie peculiarità, un'articolazione simile a quella sindacale. Dal punto di vista organizzativo:

- Alla base si collocano le strutture territoriali (associazioni provinciali);
- Tali strutture aderiscono a federazioni di categoria (ad esempio, Federmeccanica);

- Le federazioni confluiscono in confederazioni intercategoriali, come Confindustria, principale organizzazione rappresentativa delle imprese industriali e di servizi.

TUTELA COSTITUZIONALE

Il principio di libertà sindacale trova fondamento nell'art. 39, comma 1, della Costituzione, secondo cui «l'organizzazione sindacale è libera». Tale disposizione riconosce un diritto soggettivo assoluto, articolato su due piani.

1. Tutela dei singoli individui

- La libertà sindacale positiva attribuisce al singolo il diritto di:
- costituire un sindacato;
- aderire a un sindacato;
- svolgere attività sindacale.

Essa trova rafforzamento:

- nelle fonti internazionali, come la Convenzione OIL n. 87 del 1948;
- nella legislazione nazionale, in particolare negli artt. 14 e 15 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori).

L'art. 15 vieta ogni atto discriminatorio nei confronti del lavoratore per ragioni legate:

- all'adesione a un'associazione sindacale;
- allo svolgimento di attività sindacale;
- alla partecipazione a uno sciopero.

Accanto alla libertà positiva si afferma anche la libertà sindacale negativa, ossia il diritto del lavoratore di non aderire ad alcun sindacato senza subire discriminazioni.

2. Tutela dei gruppi organizzati: L'art. 39 Cost. tutela anche la libertà di organizzazione dei sindacati, lasciando loro autonomia nella scelta:

- delle forme organizzative;
- dell'assetto interno;
- degli obiettivi;
- degli strumenti di azione.

L'art. 40 Cost. riconosce il diritto di sciopero, estendendo la tutela costituzionale alla libertà di azione sindacale. Ciò non comporta, tuttavia, un obbligo per il datore di lavoro di stipulare contratti collettivi o di negoziare. Il Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 ha introdotto un sistema fondato sulla misurazione della rappresentatività sindacale, prevedendo soglie minime per l'ammissione alle trattative. La dottrina ha tuttavia escluso che tale sistema possa configurare un obbligo giuridico in capo al datore di lavoro di negoziare. La libertà sindacale produce effetti sia sul piano del diritto pubblico, garantendo l'autonomia delle organizzazioni sindacali rispetto allo Stato e ai pubblici poteri, sia sul piano dei rapporti tra privati, incidendo sulle relazioni tra lavoratore e datore di lavoro. I pubblici poteri non possono interferire autoritativamente nella sfera organizzativa dei sindacati. Possono tuttavia intervenire,

entro determinati limiti, per orientare o regolare l'attività contrattuale in presenza di esigenze di interesse generale, quali situazioni di crisi economica o aziendale.

STRUTTURE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE

Il primo comma dell'art. 39 della Costituzione sancisce la libertà di organizzazione sindacale. Su tale principio si fonda il pluralismo sindacale, che trova concreta attuazione nei luoghi di lavoro attraverso le disposizioni del Titolo III dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970). Gli articoli 19–27 dello Statuto prevedono una serie di misure di sostegno dell'attività sindacale, tra cui la possibilità di costituire, su iniziativa dei lavoratori, le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) in ogni unità produttiva che occupi più di quindici dipendenti. L'iniziativa dei lavoratori può essere esercitata nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva. Evoluzione dell'art. 19 Statuto dei lavoratori Nella formulazione originaria, l'art. 19 consentiva la costituzione delle RSA: nell'ambito delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (di fatto CGIL, CISL e UIL); nonché nell'ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell'unità produttiva. Tale disciplina sollevò rilevanti criticità, in quanto escludeva le organizzazioni sindacali autonome e il sindacalismo non confederale. Nel 1995 l'art. 19 fu sottoposto a referendum abrogativo. A seguito dell'esito referendario (d.P.R. nn. 312 e 313 del 28 luglio 1995), la norma venne riformulata, eliminando il riferimento alle confederazioni maggiormente rappresentative e prevedendo la possibilità di costituire RSA nell'ambito di qualsiasi organizzazione sindacale firmataria di un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva, anche aziendale. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 231 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 nella parte in cui non consentiva la costituzione di RSA anche alle organizzazioni sindacali che, pur non avendo sottoscritto il contratto collettivo applicato in azienda, avessero comunque partecipato alla relativa trattativa. A seguito di tale pronuncia, il requisito della "firma" è stato interpretato in senso estensivo, ricomprendendo anche la partecipazione effettiva al negoziato.

RSU e canale misto di rappresentanza

Con l'Accordo interconfederale del 1993, stipulato tra CGIL, CISL, UIL e le principali organizzazioni datoriali, è stata introdotta la rappresentanza sindacale unitaria (RSU), quale alternativa alle RSA. L'accordo prevedeva che l'organizzazione sindacale che avesse costituito una RSU rinunciasse alla costituzione della RSA per la durata del mandato, beneficiando tuttavia delle medesime prerogative riconosciute dallo Statuto dei lavoratori. Le RSU sono costituite mediante elezioni a suffragio universale tra liste concorrenti, alle quali possono partecipare tutti i lavoratori dell'unità produttiva. Il Testo Unico sulla rappresentanza del 2014, nonché il Protocollo d'intesa del 2013, disciplinano l'iniziativa per la costituzione delle RSU e la presentazione delle liste elettorali. Tale iniziativa spetta:

- alle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni firmatarie degli accordi interconfederali;
- alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato;
- nonché alle organizzazioni che abbiano formalmente aderito agli accordi, purché la lista sia sottoscritta da un numero di lavoratori pari almeno al 5% degli aventi diritto al voto nell'unità produttiva.

Ai fini dell'attribuzione dei seggi, si tiene conto delle categorie di lavoratori di cui all'art. 2095 del codice civile (operai, impiegati e quadri), al fine di garantire un'adeguata rappresentanza delle diverse componenti professionali.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

I soggetti collettivi, Quindi il sindacato ma anche l'associazione datoriale, Hanno un potere che si chiama autonomia collettiva. Essa è il potere che hanno i soggetti collettivi di Regolare i propri interessi Attraverso la produzione di norme. Il principale prodotto (Quindi la principale norma) dell'autonomia collettiva è il contratto collettivo. Il contratto collettivo è un contratto stipulato dal contrapposti **associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro,** o del singolo datore, allo **scopo di tutelare gli interessi dei soggetti che essi rappresentano,** Quindi in qualche modo il contratto collettivo è un'opera di mediazione tra le due parti, Quindi in questo contratto dovranno trovare tutela sia i diritti dell'uno che dell'altro.

Il contratto collettivo può essere stipulato anche a livello aziendale, Il contratto collettivo aziendale, ed è in questo caso che i sindacati stipulano un contratto con un singolo datore di lavoro.

QUAL'È IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE DEL CCL?

La norma da cui desumiamo che il sindacato può agire tramite la stipulazione dei contratti collettivi è *l'articolo **39 della costituzione*** che tratta della **libertà di organizzarsi sindacalmente**, quindi della libertà di azione sindacale e **di conseguenza della libertà di negoziazione collettiva.** Parlando di contratto collettivo andranno esaminati due profili della contrattazione collettiva :

- **LE REGOLE SU SOGGETTI, LIVELLI, MATERIE E PROCEDURE.** Queste regole le troviamo all'interno di un altro contratto collettivo, le troviamo all'interno di quell'accordo interconfederale, Quindi nei contratti stipulati tra le confederazioni Sindacali e le confederazioni datoriali. Che essendo contratti sono fonti più deboli rispetto alla legge.
- **LA VALENZA GIURIDICA NEI CONFRONTI DEI CONTRATTI INDIVIDUALI DEL LAVORO**

LE FUNZIONI DEL CONTRATTO COLLETTIVO

Dal punto di vista dei lavoratori la funzione quindi generale del contratto collettivo è quella di tutelare gli interessi dei lavoratori rappresentati dai sindacati, quindi i sindacati stipulano dei contratti collettivi per tutelare gli interessi dei lavoratori che stanno rappresentando in quel momento. Però, all'interno di questa funzione più generale del contratto collettivo, vi sono due funzioni più specifiche

1. Una funzione **normativa**: Le norme del contratto collettivo si applicano per una serie indeterminata di contratti individuali di lavoro subordinato, **come se fossero una norma.** *Esempio: il lavoratore individuale quando viene assunto stipula il contratto individuale di lavoro, quello di assunzione, tra lui e il suo datore di lavoro, Ma il contratto individuale non è l'unica fonte, In quanto il contratto individuale deve essere integrato col contenuto del contratto collettivo. " Tutto quello che non è contenuto nel contratto individuale è contenuto nel contratto collettivo siglato nel periodo x dal sindacato Y dei, per esempio, metalmeccanici".* **Quindi attraverso la contrattazione collettiva, il contratto collettivo, integra dall'esterno (*Funzione eteronoma)* il contenuto del contratto individuale.** Attraverso il contratto collettivo, però, avviene una limitazione della concorrenza tra lavoratori in quanto A livello retributivo, il contratto collettivo fissa un minimo di retribuzione sotto il quale non si può scendere, quindi non sarà possibile una concorrenza a ribasso della retribuzione. *per esempio, Se il contratto collettivo fissa che gli elettricisti non possono essere pagati meno di 10 € l'ora, lavoratore y non può*

proporsi al datore, per essere assunto, di lavorare a 8 € l'ora, in quanto andrebbe contro il contratto collettivo.

2. Funzione **obbligatoria**: Essa è la funzione che crea degli obblighi e fissano dei diritti, tra i **soggetti stipulanti**, quindi fra le sole parti che stipulano il contratto collettivo. *Es. la legge prevede che le ferie debbano essere almeno quattro settimane l'anno, ma nel contratto collettivo il datore e il sindacato che rappresenta quella categoria di lavoratori x decide che debbano essere 5, quindi poi il datore è obbligato a dare 5 settimane di ferie e non può scendere.* Un esempio di questo è la **CLAUSOLA DI TREGUA SINDACALE,** che viene posta dinnanzi al contratto, in cui Le parti si vincolano a non farsi la "guerra" per un determinato periodo di tempo, clausola che vincola solo le parti che hanno stipulato il contratto.

REGOLE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Esse le scrivono le stesse parti sociali, E queste sono contenute negli accordi interconfederali.

- Il primo che ha dettato una regolazione quasi onnicomprensiva delle regole della contrattazione è il protocollo Ciampi del 1993, Dando un assetto stabile alle regole di contrattazione collettiva , producendo delle vere e proprie regole. Questo protocollo sanciva che esistessero solo **due livelli di contrattazione**

  a. **Il livello nazionale; i**l cosiddetto CCNL, Ovvero il contratto collettivo nazionale del lavoro, questo è il contratto più utilizzato in italia.

  b. **Il livello decentrato**, che, In Italia, vuol dire essenzialmente aziendale. Esso opera se vi è un rinvio del contratto collettivo nazionale, Quindi esso interviene quando il contratto nazionale dice che di quella cosa x se ne debba occupare il contratto decentrato.

In realtà esisterebbe anche un **terzo livello** che è lo stesso **accordo interconfederale che sta dettando le regole.** Che rapporto vi è tra questi due tipi di contratto? Secondo il protocollo, quindi, il contratto aziendale viene applicato solo quando autorizzato da quello nazionale.

La seconda regola dettata dal protocollo Ciampi riguarda invece la **durata del contratto collettivo**, infatti secondo il protocollo per la parte **economica**, Per la parte quindi relativa alla retribuzione, durava **due anni,** per la parte **normativa**, Quindi relativa ai diritti dei lavoratori, ne durava **quattro**

- Nel **2009** si è stipulato un nuovo accordo interconfederale, ha chiamato accordo quadro, per modificare il protocollo del 93. Nel 2009 viene **confermato il doppio livello** di contrattazione, ma il cambiamento sta nella durata. Infatti adesso la parte economica ha una durata di tre anni e anche **<u>la parte normativa ha una durata di tre anni</u>**: Quindi adesso tutto il contratto collettivo **ha una durata triennale**. Questo accordo cerca di chiarire meglio i RUOLI dei due contratti (aziendale e nazionale), tipo un reparto di competenze, con l'ottica di rendere queste regole il più **chiaro possibile.** Viene ribadito che il contratto aziendale opera, di norma, insubordinazione di quello nazionale; **La novità sta nel fatto che viene introdotta la possibilità secondo la quale il contratto aziendale, in casi particolari, Possa derogare al contratto nazionale in senso PEGGIORATIVO**, per il lavoratore, ovvero viene consentito che il **contratto aziendale <u>abbassi i livelli di tutela</u> previsti dal contratto nazionale.** Questa possibilità è stata introdotta in quanto nel 2007-2008 vi era stata la crisi economica, quindi voleva dare alle imprese maggiori margini di manovra, abbassando così i livelli di tutela, ma lasciando i posti di lavoro. La Cgil, che è la più grande Confederazione

anche dal punto di vista numerico, questo accordo interconfederale non l'ha voluto firmare, Perché non voleva dare al contratto aziendale la possibilità di introdurre delle disposizioni che andassero contro le tutele del lavoratore. Quindi se la Cgil non ha firmato questo contratto nazionale a lei e ai suoi iscritti non si applicano queste regole, in quanto il contratto non è una legge. L'azienda Fiat, Nel 2010, quindi l'anno successivo a questo contratto collettivo, ha deciso di stipulare contratti aziendali in deroga al CCNL sulla base di quanto previsto dal contratto del 2009, abbassando il livello di tutele per i lavoratori (abbassa il tempo della pausa); la FIOM CGIL, sindacato dei Metalmeccanici, sostiene che ai suoi iscritti quel contratto aziendale non si applicasse in quanto lei non aveva firmato l'accordo quadro del 2009 che prevedeva questa deroga al contratto aziendale. Quindi la Fiom Cgil pretende che gli sia applicato il contratto nazionale, CCNL metalmeccanico, del 2008, che non conteneva le clausole in deroga. La Fiat era vincolata dal

- **Suo contratto aziendale,** Che lei stessa aveva stipulato con i sindacati
- **Dalla federmeccanica,** Che aveva stipulato il contratto nazionale del 2008, ovvero la Confederazione datoriale, che aveva stipulato quel contratto con i sindacati.

Quindi**,** per poter applicare il suo contratto aziendale a tutti i lavoratori, compresi gli iscritti alla Fiom Cgil, La Fiat esce da Federmeccanica e Confindustria, per non applicare il contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 2008, stipulando così un nuovo contratto aziendale, senza la Cgil. Tutto ciò che è avvenuto in questa vicenda **era legale e legittimo, in quanto il contratto non è una norma, e da un contratto si può scindere, Secondo le regole contrattuali vigenti.**

- Nel 2011 viene stipulato un **nuovo contratto interconfederale**, Firmato anche dalla **CGIL**, quindi un **accordo unitario**, che **prevede tutto ciò che prevedeva anche il contratto interconfederale del 2009 il tema di deroghe peggiorative.** Ma perché la CGIL ha deciso di firmare questo accordo interconfederale, nonostante prevedesse le stesse deroghe peggiorative di quello del 2009? Perché nel frattempo è stata introdotta una normativa di legge, ***l'articolo 8 della legge 148 del 2010*****,** che prevedeva, in casi eccezionali, che il contratto nazionale poteva derogare, in senso peggiorativo, a quello aziendale; a questo punto non era più sancito da un contratto ma da una legge, e quindi la **CGIL** non poteva che firmare questo contratto.

- **Le regole della contrattazione oggi sono racchiuse all'interno di un testo denominato il Trattato Unico (TU) sulla rappresentanza del 2014, firmato da Confindustria – Cgil, Cisl e Uil.** Diviso in quattro parti contenenti regole che toccano tutti gli istituti cruciali del diritto sindacale, come per esempio la contrattazione collettiva, l'efficacia soggettiva del contratto collettivo, la rappresentanza sindacale in azienda e lo sciopero. Prima di questo testo potevano sedersi al tavolo delle contrattazioni i soggetti che rispettavano il **principio del mutuo riconoscimento fra i soggetti negoziali**, con questo testo **<u>possono sedersi al tavolo delle contrattazioni i soggetti che rispettano il sistema incentrato sulla misurazione della rappresentatività dei sindacati e i fini della contrattazione e di maggioranza.</u>** Da adesso possono partecipare solo i sindacati che rappresentano almeno il **5% dei lavoratori** di quella categoria, hanno, quindi, deciso qual' era la soglia minima di rappresentatività da dover superare affinché si possa contrattare. Per calcolare questa percentuale andava fatta una media tra il **DATO ASSOCIATIVO**, quindi le deleghe

CONFINDUSTRIA

DATO ASSOCIATIVO

DATO ELETTORALE

sindacali (Ovvero quando ci si iscrive a un sindacato si paga una somma di denaro e ti viene attribuita una delega, la cosiddetta delega sindacale. Che è sostanzialmente la prova che tu fai parte di quel sindacato), e il **DATO ELETTORALE**, ovvero i consensi ottenuti nelle elezioni delle RSU. Superata questa soglia vi è un'altra soglia per capire quando questo contratto ha efficacia erga omnes, per tutti i lavoratori. Quindi il testo unico ci dice che ha efficacia per tutti i lavoratori quando il contratto è stato stipulato da sindacati che rappresentano almeno il 50%+1 dei lavoratori. Quindi se le varie associazioni sindacali che detengono il 5%, O il sei o il 7 eccetera… sommate tra di loro arrivano al 50%+1 dei lavoratori, a quel punto il contratto collettivo è applicabile a tutti i lavoratori dell'azienda.

LIMITI DEL TU:

- Il limite più grande del testo unico sulla rappresentanza è che questo testo unico, pur essendo del 2014, al momento non è del tutto operativo, In particolare non è operativo proprio questo sistema di operazioni per calcolare quali sindacati possono partecipare alla contrattazione, questo proprio perché manca il personale che possa effettivamente mettersi a calcolare queste cose e comunque i sindacati, spesso, non vogliono dichiarare i propri iscritti. Quindi ad oggi opera ancora il principio di mutuo riconoscimento.

- Il secondo limite è che questo contratto vincola solo chi lo ha firmato, Quindi dal punto di vista datoriale questo accordo l'ha firmato solo Confindustria, e di conseguenza non si applica a tutte le altre associazioni datoriali.

IL CCNL

È il livello prevalente, rispetto a quello nazionale.

Il CCNL si applica all'ambito categoriale in base alla contrattazione fatta dalle parti, quindi per capire l'ambito categoriale bisogna andare a osservare i vari contratti collettivi. Per quanto riguarda le materie esso regola tutto il rapporto di lavoro: inizio, svolgimento ed estinzione.

Processo di stipula:

- Prima della scadenza del contratto precedente, chi può sedersi al tavolo della trattativa, richiede di rinnovarlo. I sindacati presentano ai datori la cosiddetta piattaforma rivendicativa, in cui indicano le loro richieste.

- Il datore riceve questa piattaforma rivendicativa ed iniziano le **trattative**. In questo Momento *possono avvenire* dei periodi di raffreddamento, in cui le parti si vincolano a non farsi, appunto, la guerra.

- Stipula dell'accordo di rinnovo. Quindi vi è il contratto che sostituisce il precedente.

- Questo contratto vale per chi lo stipula ma anche per i sindacati che non hanno partecipato, quindi diviene una sorta di **contratto per adesione,** Quindi i sindacati che non hanno partecipato alle trattative possono sottoscrivere questo contratto.

Se **non viene rinnovato** il contratto collettivo ai lavoratori viene **applicato il contratto precedente,** finché non vi è il rinnovo: **ULTRATTIVITÀ DEL CONTRATTO SCADUTO,** ovvero che produce effetti anche dopo che è scaduto: QUESTO È PREVISTO, PERÒ, DAI GIUDICI, NON DALLA LEGGE, sono loro che decidono se far proseguire il contratto precedente o meno.

EFFICACIA SOGGETTIVA DEL CCNL SECONDO I CANONI PRIVATISTICI NAZIONALE

- ***Legge Vigorelli:*** **legge delega** che consentiva di prendere il **contenuto di ogni contratto collettivo** e di metterlo in un **decreto legislativo,** arrivando ***all'erga omnes***. Questa **modalità** d'agire **non era conforme all'art. 39,** non vi erano i passaggi previsti **nel 39**, per questo nel **1962** la **corte costituzionale dichiara illegittima questa legge in quanto in contrasto con l'art. 39 della costituzione**
- *Che effetti può comportare il contratto collettivo?* Deve avere **effetti che si producano sul lavoratore**, non solo sindacato di per sé: deve **valere per il sindacato e per i lavoratori iscritti** al sindacato. Quindi **si guarda al diritto privato:** vanno a guardare all'istituto della rappresentanza ***(art. 1388* c.c.*)***; il contratto collettivo produce i suoi effetti nei confronti dei lavoratori iscritti al sindacato, che si fa rappresentante. SOGGETTI A CUI SI APPLICA IL CCNL:

1. È sufficiente **l'affiliazione del datore di lavoro al sindacato** di categoria firmatario del CCNL affinché questo **possa essere invocato a tutti i suoi lavori**: Iscritti e non iscritti. (Lavoratore non iscritto a nessun sindacato).
2. **DATORE DI LAVORO NON AFFILIATO ALL'ASSOCIAZIONE STIPULANTE**: viene fatto il contratto individuale e viene indicato espressamente che quel contratto deve essere integrato al contratto integrativo, c.d. **rinvio espresso.** O un **rinvio tacito** al CCNL operato dal datore di lavoro attraverso un comportamento concludente, in cui il datore di lavoro nei fatti si comporta rispettando un certo contratto collettivo. È difficile da dimostrare. In entrambi i casi posso dire **che il datore, anche se non affiliato, deve applicare il CCNL ai suoi lavoratori.**
3. Attraverso questo individuiamo una parte del CCNL a ***erga omnes****: nei confronti dell'efficacia dei minimi di retribuzione.*

2 anni fa l'UE ha approvato un progetto di una direttiva in cui in tutti i paesi dell'UE debbano essere applicati dei salari minimi fissati da legge (per favorire la formazione del salario minimo obbligatorio). I paesi che prevedono una retribuzione minima tramite il CCNL sono obbligati a creare una legge se i CCNL non coprono il 70% dei lavoratori. In Italia copriamo il 90% dei contratti con salario minimo (a seconda dei 3 punti sopra).

Secondo canale: quando un contratto ha efficacia *erga omnes*

Il TESTO UNICO

Prevede un'altra strada, quando il testo unico è applicato ed effettivo, sarà *erga omnes*.

EFFICACIA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE:

il contratto collettivo appartiene al genere dei contratti di diritto comune, ma questa appartenenza scaturisce la necessità quindi di individuare un meccanismo che gli consenta di produrre effetti nella sfera giuridica del singolo datore di lavoro del singolo lavoratore, per poi dire amarli sul piano del rapporto individuale del lavoro, la cosiddetta efficacia soggettiva del contratto collettivo. infatti la giurisprudenza ha utilizzato l'istituto della rappresentanza per venir meno a questa problematica, la sua applicazione, infatti, implica che i singoli conferiscono ai propri rappresentanti, in questo caso ai sindacati o alle associazioni datoriali, il potere di stabilire le condizioni del rapporto di lavoro in nome e per conto loro. in relazione al principio della bilateralità perfetta, in cui solo le due parti sono vincolati (quindi solo i datori di lavoro iscritti a alle associazioni datoriali o solo i lavoratori iscritti a sindacati), in questo caso viene meno. Infatti, per i contratti collettivi, vi è un'eccezione, L'iscrizione del datore del lavoro o dei lavoratori e sindacati o associazioni è una condizione non sufficiente per l'applicazione del contratto collettivo nel loro rapporto di lavoro, tali iscrizione È giuridicamente irrilevante se non accompagnata anche all'iscrizione del datore di lavoro o del lavoratore con cui si sta stipulando il contratto, però all'associazioni stipulanti o al sindacato stipulante. Nel corso degli anni, però, la giurisprudenza ha cercato di estendere l'ambito di applicazione della rappresentanza, infatti anche in mancanza del requisito di questa iscrizione del datore di lavoro all'organizzazione datoriale stipulante si è ritenuto che il contratto collettivo trovi applicazione nei confronti di quei soggetti che adesso abbiano aderito, sia:

- **In modo esplicito**: L'adesione viene definita esplicita quando il contratto individuale rinvia la disciplina collettiva attraverso una clausola. Se il datore accettato il contratto collettivo quale fonte regolatrice del rapporto, egli non potrà poi liberarsi unilateralmente.
- **In modo implicito**: Quando l'applicazione del contratto collettivo è fatta in modo spontaneo, quindi secondo la giurisprudenza quando vengono applicati numerosi significativi clausole di un contratto collettivo. A questo punto datore di lavoro è tenuto ad applicare il contratto nella sua interezza.

Quindi la differenza sostanziale fra questi due modi di adesione al contratto collettivo da parte del datore di lavoro differiscono in relazione agli effetti, mentre, nel rinvio contenuto nel contratto individuale la ricezione esplicita opera nei confronti di tutti i contratti collettivi successivi, nel caso di adesione implicita la valenza del rinvio è limitata il contratto collettivo il quale il datore di lavoro ha inteso riferirsi. L'applicazione spontanea di un contratto collettivo, anche protratto nel tempo, non può dare vita a un uso di fondare giuridicamente l'obbligo del datore di lavoro di applicare anche ai contratti successivi.

La giurisprudenza prova ad allargare l'ambito di applicabilità del contratto collettivo, con riferimento anche ai soggetti lavoratori non iscritti al sindacato stipulante, ritenendo che **il datore di lavoro non possa differenziare le posizioni fra lavoratori iscritti e non iscritti,** ma che debba applicare indifferentemente il contratto sottoscritto sia ai lavoratori non iscritti ad un sindacato sia ai lavoratori iscritti ad un sindacato, non può fare discriminazioni.

EFFICACIA OGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO: RAPPORTI TRA IL CCNL E LE ALTRE FONTI.

- *Contratto collettivo nazionale: cosa succede se a quello vecchio ne succede uno nuovo.* SUCCESSIONE TEMPORALE TRA CCLN:
  - Si applica quello nuovo per **CRITERIO CRONOLOGICO.** Può modificare quello vecchio in *melius* o in *pejus* (es. a seguito della crisi economica o pandemica). Non si possono "toccare" i diritti coesivi: quelli che si vedono **già** maturati dal lavoratore, non ha efficacia retroattiva quindi.
- *Contratto di diverso livello: uno nazionale e uno aziendale.* Possono verificarsi 3 ipotesi
  - Se le norme del contratto n e a **non riguardano gli stessi istituti si applicano entrambe**
  - Se le norme del contratto n e a riguardano lo stesso istituto, ma **non sono in contrasto tra loro si applicano entrambe.**
  - Se le norme del contratto n e a regolano lo stesso istituto ma in maniera contrastante vi sono molti criteri, in cui alla fine sarà il giudice a decidere quale applicare: la giurisprudenza prende una posizione in cui dichiara che il Contratto Aziendale può essere applicato se può migliorare o peggiorare il contratto Nazionale.
- Rapporto tra *legge e CCNL:* Il CCNL può derogare alla legge se ha scopo migliorativo e viceversa, ma solo in ambito privato, il CCNL PUBBLICO non può MAI derogare alla legge. Se la legge impartisce 8 euro come salario minimo, ma il mio CCNL privato stabilisce 9 euro, io posso vedermi applicato il CCNL.
- Legge e contratto individuale: Il CI può solo migliorare la legge.
- Contratto N e Contratto I: Pubblico vale sempre quello Nazionale, sia peggiorativo che migliorativo, per il privato il contratto individuale può derogare quello nazionale SOLO in senso migliorativo.

RAPPRESENTANTI IN AZIENDA

Commissioni interne: forma di rappresentanza debole, non riuscivano a raggiungere l'obbiettivo. Il legislatore decise di occuparsi di questo tema di fronte a sé aveva 2 strade percorribili (anni '60) (guardando gli altri paesi):

- **CANALE UNICO DI RAPPRESENTANZA:** Modello che esisteva in GB, esisteva un solo organismo rappresentativo dei lavoratori, che poteva o avere una legittimazione dal basso (dai lavoratori stessi) **o** legittimato dall'alto (sindacato che sceglieva i rappresentanti per i lavoratori in quell'azienda), ovvero dei lavoratori di quell'azienda affiliati a sé.
- **CANALE DOPPIO DI RAPPRESENTANZA:** due organismi
  - **Elettivo,** dai lavoratori
  - **Di nomina sindacale**

1970

Nel '70 l'Italia sceglie il Canale Unico, attraverso la creazione della **RSA**, da parte dello Statuto dei Lavoratori con la ***L. 300/1970***, per la rappresentanza sindacale aziendale. L'organismo di rappresentanza è uno solo e l'unico organismo esistente è legittimato dal sindacato, dall'alto. Lo statuto dei lavoratori individua l'RSA e ci dice cosa fa e quali diritti le sono attribuiti: c.d. **Diritti Sindacali.**

L'ART. 19 dello SDL, disciplina la rappresentanza sindacale aziendale, esso prevedeva che:
*«Rappresentanze sindacali aziendali possono essere **costituite ad iniziativa dei lavoratori** in ogni unità produttiva, nell'ambito:*

a) ***delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;*** *(CGIL, CISL, UIL)*
b) ***delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.*** *(Sindacati che hanno firmato un CCNL applicato in quella azienda, che sia di livello Nazionale o Provinciale)*

Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento»
Su questa base la RSA è costituita:

1) **INIZIATIVA DEI LAVORATORI**
2) **NELL'AMBITO DEI SINDACATI CHE SODDISFACEVANO I CRITERI DI RAPPRESENTATIVITÀ INDICATI DALLA NORMA**

Quindi questa norma escludeva i soggetti che avevano firmato **il CCNL aziendale,** creando dei problemi anche perché non era chiaro il come stabilire chi può costituire l'RSA secondo il principio di **libertà sindacale,** ma la Corte Costituzionale dichiara che la **NORMA NON VIOLA IL PRINCIPIO DI LIBERTÀ SINDACALE,** i soggetti potevano agire in altro modo.
Cominciarono ad emergere due criticità su questa norma:

- la prima riguardava il **primo punto della norma**: come capire chi è maggiormente rappresentativo?
- Ruolo dei lavoratori: quando compaiono i lavoratori? Essi hanno solo il potere di iniziativa, passando poi il ruolo di scegliere il resto ai sindacati, creando una **scarsa democraticità.**

Queste criticità portarono all'esigenza di una riforma, tramite due referendum:

1) **PRIMO***:* Abrogare ***l'articolo 19***, non dando esito positivo
2) **SECONDO***:* Abrogare la lettera **a**) e della lettera **b**) abrogare le parole "Nazionali" e "Provinciali".

Dopo il referendum del 1995 ci fu la modifica dell'articolo: ***Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:***

a. ~~***delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;***~~
b. ***delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi (che siano AUTENTICI)*** ~~***nazionali o provinciali***~~ ***di lavoro applicati nell'unità produttiva»***

Risolvendo la prima criticità, ovvero sul capire quale Sindacato è maggiormente rappresentativo.

2012

La FIOM CGIL intraprende delle azioni giudiziarie, inerte al fatto che non potesse firmare un contratto collettivo perché non rappresentativo dei suoi membri, anche se avesse partecipato alle trattative, però **non rientrava nella categoria di FIRMATARIO,** non avendo effettivamente firmato. Il fatto che ***l'art. 19*** escluda la FIOM CGIL era illegittimo col principio di libertà sindacale, quindi intrapresero un processo sulla legittimità dell'articolo: Sentenza n. 231/2013 della Corte costituzionale: si intende FIRMATARIO, che quindi può costituire RSA, **anche chi ha solo partecipato alle trattative. Essa non cambia il testo della norma, ma da un interpretazione del testo della norma.**

2014

TU rappresentanza del 2014 dice che si intendono partecipanti alla negoziazione le **organizzazioni che abbiano raggiunto il 5% di rappresentatività a livello nazionale**, e che abbiano **partecipato alla negoziazione contribuendo alla definizione della piattaforma sindacale**.

RSU

Nel 1993 un accorto interconfederale interviene affiancando alle **RSA le RSU,** ovvero la rappresentanza sindacale unitaria. Vengono create a reazione dei problemi creati dalle RSA, ma non la sostituiscono. Inserendo le RSU l'Italia passa dal canale unico al **CANALE MISTO**, perché i membri delle **RSU sono scelti 1/3 dal sindacato e 2/3 dai lavoratori, eleggendoli**.
Oggi è disciplinata dal TU Rappresentanza del 2014, parte attuata del testo unico.
Tramite la RSU si supera la criticità sulla democraticità: i membri del RSU sono eletti dai lavoratori e dal sindacato, con il testo unico del 2014 viene previsto che il 100% dei seggi del RSU sono nominativi SOLO dai lavoratori. Il rappresentante **resta in carica 3 anni** (come la RSA), le **decisioni** sono assunte a **maggioranza semplice**.
Un sindacato non può essere presente nelle due forme di rappresentanza, o RSA o RSU, perché RSA e RSU sono equivalenti, quindi il rappresentante eserciterebbe il doppio dei diritti.

CHE DIRITTI POSSONO ESERCITARE RSA E RSU?

Lo statuto dei lavoratori individua un elenco di diritti ***(da 20 a 27)*** che spettano ad entrambi.
DIRITTI SINDACALI sono:

1. ASSEMBLEA *(art. 20),* hanno diritto di indire nel luogo di lavoro delle assemblee per discutere d questioni lavorative, fino a 10 ore annue possono essere indette nell'orario lavorativo, portando quindi alla retribuzione.
2. REFERENDUM *(art. 21),*
3. LIMITAZIONI AL TRASFERIMENTO DEL RAPPRESENTANTE SINDACALE (*art. 22*),
4. PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI E NON *(artt. 23-24*),
5. AFFISSIONE *(art. 25*): in ogni azienda ci deve essere una bacheca sindacale fisica (non più utilizzata, a causa di canali più immediati rispetto agli anni '70)
6. PROSELITISMO E CONTRIBUTI SINDACALI (art. 26),
7. LOCALI PER L'ATTIVITÀ SINDACALE (art. 27): datore deve predisporre un locale per le assemblee.

Compito di **STIPULARE I CCNL AZIENDALI.**

IL PROCEDIMENTO DI REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE (ART. 28 S.L.)

Il lavoratore ha la necessità di agire in tempi brevi, quindi è stato istituito uno speciale procedimento giudiziale chiamato "procedimento di repressione della condotta antisindacale ***(art. 28 Statuto dei .Lavoratori***.)": le premesse per questo procedimento è che:

- Il datore di lavoro abbia perseguito una condotta antisindacale, e l'art. 28S.L. Definisce questa condotta come: "**comportamento datoriale diretto a impedire o limitare l'esercizio della libertà e attività sindacale o del diritto di sciopero**"
- Vi è un comportamento plurioffensivo da parte del datore di lavoro: un comportamento che colpisce sindacato e lavoratore.

Per attivare il procedimento il sindacato locale deve rivolgersi al giudice del lavoro del luogo in cui il comportamento è stato posto in essere. Entro 2 giorni il giudice, dopo aver convocato le parti e ha assunto le sommarie informazioni, se ritiene che sussista la violazione: ordinare al datore di cessare il comportamento illegittimo e rimuoverne gli effetti tramite un decreto con contenuto inibitorio e ripristinatorio. Se non si è d'accordo col decreto entrambe le parti possono impugnare il decreto, entro 15gg.
Se il datore è condannato anche secondo il secondo giudice, ma esso continua a perseguire quel comportamento illegittimo, va incontro ad un procedimento penale, punita come reato ex art. 650 c.p. (inosservanza di un ordine della pubblica autorità).

LO SCIOPERO

EVOLUZIONE STORICA:

- Piero Calamandrei: teorizza una tripartizione dello sciopero, nell'evoluzione storica italiana esso ha passato tre fasi diverse
  - **Reato**: unità d'Italia, non vi era un codice, quindi fu applicato il codice penale sardo (1859), che prevedeva tra i reati alcune fattispecie di sciopero; processato e condannato con pena detentiva. Questo sciopero era visto come un inadempimento contrattuale, perché nella stipulazione io mi vincolo a lavorare, e scioperando non eseguo il mio vincolo, quindi il datore di lavoro poteva sanzionarmi, licenziamento. CODICE ROCCO DEL 1931: periodo Fascista, alcuni articoli prevedevano tanti reati nei confronti dello sciopero:
    - SCIOPERO COME DELITTO CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA
    - SCIOPERO COME RETO CONTRO LA P.A.
  - **Libertà**: codice penale Zanardelli (1889); in questo codice lo sciopero è visto come una libertà: è lecito sul piano penale, lo Stato non può perseguire il mio comportamento da scioperante, e ma era illecito sul piano civile, in quanto inadempimento nei confronti del datore di lavoro, egli poteva sanzionarti fino a licenziarti.
  - **Diritto**: costituzione Italiana (1948): ***art. 40*** "DIRITTO DI SCIOPERO"; LECITO sul piano penale e **civile,** neppure il datore può sanzionare il lavoratore perché ha scioperato, in quanto lo sciopero **non è più inadempimento contrattuale.** ***L'art. 40*** sancisce il diritto di sciopero ma **non lo disciplina, rinvia alla legge.**
- ***ART. 40*** è una norma **parzialmente inattuata,** non vi sono leggi che disciplinano lo sciopero , vi è solo la legge 146/1990 che riguarda solo alcuni tipi di sciopero, di settori residuali.
- Quindi la **giurisprudenza** guarda a questo problema: la **corte costituzionale** negli anni '60 interviene **dichiarando incostituzionale il reato di sciopero** del Codice Rocco, ancora in vigore.
- Sciopero nella **carta di Nizza,** art. 28, prevede il diritto di ricorrere ad **azioni collettive**, per la difesa della tutela dei lavoratori, come lo sciopero: come diritto nei confronti a tutti i paesi dell'Unione. L'unione non disciplina lo sciopero in quanto (TFUE) non è materia di competenza dell'Unione.

CONSEGUENZE DELLO SCIOPERO COME DIRITTO

- Lo posso far valere:
  - **Nei confronti dello Stato**: no provvedimento normativo che preveda il reato di sciopero, sarebbe in contrasto con la costituzione.
  - **Nei confronti inter-privati:** datore di lavoro; neppure lui può limitare o circoscrivere il mio diritto di sciopero. Nel caso in cui il datore ostacolasse il diritto di sciopero il sindacato può agire in giudizio, tramite la "Condotta antisindacale"; onde evitare la discriminazione sindacale (licenziato in quanto lavoratore ha scioperato) vi è ***l'art. 15 e 28 della l.300/1970.***
- Fatto è lecito giuridicamente, consiste nel fatto che i lavoratore non stia eseguendo la sua prestazione di lavoro che non risulta come inadempimento contrattuale.
- Sospensione delle due principali obbligazioni del rapporto di lavoro: prestazione di lavoro e retribuzione; quindi il datore può NON retribuire il lavoratore per le ore in cui ha scioperato.
- **Il datore può reagire col crumiraggio interno**, ovvero riorganizzo il modo in cui produco sostituendo lo scioperante con un membro interno dell'azienda; MA NON CON CRUMIRAGGIO ESTERNO.

TITOLARE DEL DIRITTO DI SCIOPERO

- ***ART. 40***: non indica chi esercita il diritto di sciopero, in quanto non sapevano chi indicare i legislatori utilizzarono l'**impersonale.**
- **Interpretazione:**
  - Esclude che il sindacato sia titolare del diritto di sciopero, in quanto spetti ANCHE a gruppi di lavoratori spontaneo.
  - Diritto individuale ad esercizio collettivo (teoria usata ora): ogni lavoratore può esercitarlo, ma non da solo. Lo sciopero presuppone un'interesse collettivo, non individuale.
- Titolari non solo i lavoratori subordinati ma anche para-subordinati, che effettivamente sono autonomi: es. Rider, piccole industrie ecc…
- Astensione non qualificabili come sciopero: no diritto allo sciopero, es. Gli avvocati non possono scioperare, e in questo caso non è un diritto ma una libertà.

ATTUAZIONE DELLO SCIOPERO

Le modalità con le quali può essere realizzato lo sciopero implicano la messa in atto da parte dei lavoratori di un'astensione TOTALE e CONTINUATIVA del lavoro per una determinata frazione di tempo. In dottrina e in giurisprudenza ci si è domandati se le forme di sciopero ***anomale*** siano o meno riconducibili ***all'articolo 40***, in particolare:

- **Lo sciopero a scacchiera**, che consiste nell'astensione dal lavoro in reparti alternati in tempi successivi,
- **Lo sciopero a singhiozzo**, che si caratteristiche periodi di tempo dall'astensione che si alternano a brevi periodi in cui la prestazione di lavoro viene regolarmente effettuata,
- **Lo sciopero parziale** che riguarda l'astensione del lavoro in settori che implicano tempi lunghi nella ripresa dell'attività.

Tali forme di sciopero implicano ai lavoratori un **sacrificio più contenuto in termini di perdite retribuzioni**, dal momento che la sospensione del rapporto è **minima,** a fronte, però, di un **maggior costo per il datore di lavoro in termini disorganizzazione produttiva.** E proprio in regione di quest'ultima cosa che la dottrina e la giurisprudenza si sono chiesti se questi tipi di scioperi fossero legittimi. Tramite un intervento della cassazione, ***Cass. 30.1.1980 n. 711***, che ha fatto coincidere il concetto legale di sciopero di cui ***all'articolo 40*** della costituzione con ciò che si verifica nel contesto sociale, comprendendo anche lo sciopero articolato. Nell'ambito degli scioperi articolati si potrà pertanto distinguere fra scioperi illegittimi, ovvero gli scioperi che determinano un danno alla produttività, quindi una lesione duratura alla capacità di produrre dell'imprenditore, e **scioperi legittimi, ovvero quelli che non determinano un danno alla produzione implicando semplicemente una sua temporanea sospensione.**

NATURA GIURIDICA DELLO SCIOPERO

Sciopero=fatto giuridico; Fatto al quale, allo svolgimento del quale, l'ordinamento produce effetti. (MENGONI)

Il datore può sospendere la retribuzione dello scioperante, compresi gli elementi accessori, con carattere retributivi, la busta paga (es. La 13esima). La tenuta della retribuzione non è proporzionale alla retribuzione stessa, infatti viene calcolata in base anche all'utilità che gli è venuta meno dal mio sciopero.

LIMITI

- Fino agli anni '80 i giudici definivano lo sciopero secondo una tecnica definitoria: astensione concertata dal lavoro per tutelare un interesse professionale collettivo; quindi i giudici riconoscevano legittimo uno sciopero purché rientrasse in quella definizione.
- Elementi ulteriori negli anni: astensione totale della giornata; completezza dell'astensione (temporale e dei lavoratori coinvolti); questo comportava che fosse inapplicabile la tutela costituzionale, perché se mancava anche solo uno di quegli elementi **non rientrava *nell'art. 40***
- Dopo gli anni '80 (***Cass. n. 711/1980***) i giudici dichiararono che la nozione di sciopero può essere desunta solo dalla prassi e avviene, quindi, il superamento della tecnica definitoria. Rende più ampia la definizione ***dell'art. 40***.
- **LIMITI DELLA CORTE COSTITUZIONALE**:

- Sciopero per fini contrattuali (502 c.p) ritenuto incostituzionale (sciopero doveva essere solo per miglioramenti contrattuali). La corte censura tutte le norme del codice rocco in contrasto con la costituzione —***C. Cost. N. 29/1960.***
- Sciopero politico (***art. 503 c.p***) era un reato: obbiettivo è opporsi ad una scelta politica, della politica. La corte introduce una distinzione:
  - Sciopero politico puro: è una libertà, non un diritto in quanto non riguarda il lavoro in sé: datore può sanzionarti.
  - Sciopero economico-politico: sciopero contro (per es.) ***Jobs act***, in quel caso è un diritto, in quanto riguarda il mio status da lavoratore.

➢ **LIMITI DERIVANTI DALLA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA:**
- Forme anomale di sciopero: esse erano illegittime fino alla ***sentenza della cassazione n. 711/1980***, in quanto recava danno maggiore al datore (es. Sciopero a singhiozzo o a scacchiera, dopo alcuni lavoratori non scioperano ma, a causa degli scioperanti nemmeno i non-scioperanti lavorano.).
- ***Sentenza della cassazione n.711/1980*** però vuole segnare entro quanto si parla di danno al datore. Distinguono tra:
  - Danno alla produzione: legittimo
  - Danno danneggia la produttività: illegittimo, NON AMMESSO. In contrasto con ***l'art. 41:*** "***l'iniziativa economica privata è libera.*** Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".

➢ ***L. 146/1990*** disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali: posso legittimamente scioperare, però in questi casi non vi è un rapporto a due, in quanto rientrano anche terzi (ospedale- pazienti; autista-passeggeri), quindi la legge cerca di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero e i diritti garantiti anche ai terzi;

FINALITÀ DELLO SCIOPERO

Vi sono **diverse finalità per le quali lavoratori realizzano un'azione di sciopero.**
- Finalità classiche dirette ad utilizzare questo mezzo di lotta per ottenere condizioni di lavoro migliori**,** sciopero con **finalità economico-professionali**,
- **Sciopero di solidarietà** in cui i lavoratori scioperano a sostegno della posizione di altri lavoratori
- Per influenzare le istituzioni, chiamati **sciopero politico**,
- Scioperi indirizzati contro un provvedimento preso da uno o più datori di lavoro, nei confronti di uno più lavoratori, **diversi degli scioperanti**, il cosiddetto **sciopero di protesta.**

Dopo aver dichiarato **l'incostituzionalità dell'articolo *502 del codice penale***, che **sanzionava** lo **<u>sciopero per fini contrattuali</u>**, i giudici della consulta hanno colto l'occasione per definire meglio i contorni di alcune fattispecie.
Secondo i giudici costituzionali la legittimità dello sciopero di solidarietà si collega a quelle situazioni nelle quali vi sia un'affinità, ovvero qualche reale connessione fra gli interessi disciplinanti e quelli della categoria in solidarietà. Così, **mentre lo sciopero detto sovvertire l'ordine costituzionale**, quindi ad impedire o ostacolare il regolare funzionamento delle istituzioni democratiche, **è ancora oggi perseguibile penalmente**, lo **sciopero politico puro**, ovvero quello diretto ad ostacolare o contrastare i provvedimenti del governo, **è considerato,** non un diritto**, una <u>mera libertà</u>**, con conseguente qualificazione dell'astensione del lavoratore in termini di inadempimento contrattuale.
Quanto riguarda la fattispecie dello sciopero politico economico la corte gli riconosce la dignità di diritto dichiarandolo **lecito sia penalmente e civilmente.**

IL LAVORO SUBORDINATO

La subordinazione è la fattispecie di accesso alla normativa protettiva. Per molti anni il diritto del lavoro italiano ha seguito la logica del "o tutto o niente", ovvero tutto al lavoratore subordinato e **niente al lavoratore autonomo,** anche se nel tempo sono accresciute le tutele anche per quest'ultimo. È importante, quindi, capire effettivamente **CHI** è il LAVORATORE SUBORDINATO, o chi è quel soggetto a cui le tutele si applicano. Se, invece, sono d'innanzi ad un lavoratore **autonomo** va capito **QUALI** delle tutele vadano applicate anche a lui.

NOZIONE

Il concetto di **subordinazione** si sovrappone ad un concetto di **debolezza,** infatti il diritto del lavoro nasce con lo scopo di proteggere i soggetti che nella relazione contrattuale sono più "deboli", ma non si può utilizzare solo la categoria di debolezza (giuridica ed economicosociale) come elemento di indice della nozione di LAVORATORE SUBORDINATO? Ad oggi questa non è una definizione che è sempre applicabile, perché da una parte vi sono dei lavoratori subordinati che non sono propriamente l'emblema della debolezza, basti guardare ai **dirigenti d'azienda** che pur essendo lavoratori subordinati sono tuttavia forti contrattualmente, esercitano un forte potere contrattuale sul datore di lavoro, ovvero che in fase di **contrattazione individuale possono imporsi** (retribuzione più alta rispetto agli altri lavoratori). Ma d'altra parte vi sono lavoratori autonomi, quindi non subordinati, che non sono forti, infatti, **in origine i lavoratori autonomi erano i lavoratori FORTI, adesso non è più così** (es. i Rider). **Quindi, oggi, lavoratore subordinato ≠ soggetto debole.** Adesso per definire chi è il lavoratore subordinato bisogna osservare il tipo di **rapporto** che ha col suo **datore**/committente, il modo in cui lavora e **COME CONCRETAMENTE SI È SVOLTA LA PRESTAZIONE.** Quindi fondamentale è la distinzione tra il LAVORATORE SUBORDINATO e il LAVORATORE AUTONOMO, in particolar modo dal lavoratore **PARASUBORDINATO,** che è il lavoratore che, pur essendo inquadrato nel settore dell'autonomia, ha delle caratteristiche che lo fanno assomigliare al lavoratore subordinato, e che quindi creano più problemi di inquadramento.

ART. 2094 DEL CODICE CIVILE

L'articolo definisce la nozione di **lavoratore subordinato,** non di lavoro subordinato:

*"È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, **mediante retribuzione**, a collaborare nell'impresa, **prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale,** alle **dipendenze** e sotto la direzione dell'imprenditore".*

Identificazione dei singoli elementi che compongono questa definizione e indichiamo quali tra questi appartiene sia al lavoratore subordinato sia a quello autonomo e quali li differenziano.

1. **COLLABORAZIONE**: "lavorare con qualcuno", in questo caso non è specificato con chi, ma con "l'**impresa",** quindi collabora con un entità astratta e questo concetto è quasi ovvio, essendo un lavoratore che lavora per l'impresa, collabora per realizzare gli scopi dell'impresa, quindi questo è un elemento **molto generale all'interno di questa definizione,** in quanto anche il lavoratore AUTONOMO collabora col suo COMMITTENTE, come per esempio *un avvocato, come lavoratore autonomo, che collabora per il suo committente, impresa x (senza esserci dipendente, quindi non ha il suo ufficio o la sua scrivania), per raggiungere gli scopi che vuole. Il committente gli chiede quale tipo di prestazioni professionale vuole.*
2. **PRESTAZIONE PROPRIA** (presta il proprio lavoro) **CHE PUÒ ESSERE INTELLETTUALE O MANUALE:** questo corrisponde a due categorie di lavoro ovvero gli impiegati e gli operai, storicamente il lavoro intellettuale era svolto dalla categoria degli impiegati e quello manuale da quella degli operai, ma adesso ha perso attualità in quanto è difficile trovare dei lavori che siano puramente manuali o puramente intellettuali, *es. oggi ci sono operai altamente specializzati che fanno un lavoro che di manuale ha pochissimo.* **Anche il lavoratore autonomo può svolgere entrambi i tipi di prestazione: si pensi all'avvocato o al sarto.**

3. **RETRIBUZIONE**: Il lavoratore subordinato lavora per avere in cambio una retribuzione, nel lavoro autonomo il lavoratore svolge una prestazione per avere in cambio un CORRISPETTIVO, però anche il lavoratore autonomo, comunque, lavora per avere in cambio una somma di denaro. **È diverso, però, il modo in cui si arriva al corrispettivo**, il lavoratore subordinato ha uno stipendio mensile (calcolato in base alla retribuzione minima x le ore lavorative); il lavoratore autonomo guadagna in base alla prestazione che svolge e al tempo che ci impiega a svolgerla.
4. ETERODIREZIONE: (esercizio del potere direttivo) Elemento chiave di differenziazione delle due tipologie di lavoro: il datore che dice al subordinato **come, quando, dove eseguire il lavoro.**

L'esercizio del potere direttivo è ciò che caratterizza la subordinazione nel lavoro, la ETERODIREZIONE: la sotto posizione dell'attività lavorativa al potere direttivo del datore di lavoro. Questo perché il datore, attraverso il suo potere, si mette a disposizione del datore di lavoro che puntualmente, quasi quotidianamente, dice al lavoratore cosa, dove e quando deve fare.
Imprenditore per il c.c. Non è sinonimo al datore di lavoro, secondo ***l'art. 2094 del c.c***. Sembrerebbe escluso dalla nozione di datore, coloro che non sono imprenditori.
Nell'art. 2339 c.c. indica che ***all'art. 2094*** **il termine imprenditore è inteso in senso atecnico**. Questo vale sia nel datore pubblico che nel datore privato.

LA SUBORDINAZIONI NELLA GIURISPRUDENZA

Non è sempre facile identificare in concreto la sussistenza dell'eterodirezione, ma un lavoratore autonomo, se si rende conto che su di lui è applicato un potere direttivo da parte di una seconda persona, può rivolgersi al giudice che svolge l'accertamento, valutando se quel rapporto di lavoro ha delle qualità che rientrano in un lavoro subordinato o meno.
Io sono un lavoratore autonomo ma su di me viene esercitato un potere direttivo, da parte del committente. Il lavoratore autonomo va da un giudice a capire se rientrasse nel quadro dei subordinato, in quanto (se fosse subordinato) avrebbe tutta una serie di tutele che da autonomo no detiene. Al giudice è rimessa la decisione di accertare la sussistenza dell'eterodirezione. Viene aperto un contenzioso di qualificazione del rapporto: "puoi qualificarmi il rapporto?" Si apre il contenzioso su istanza del lavoratore, egli deve provare il fatto che sia un lavoratore subordinato/autonomo: se svolge un determinato orario (testimonianza dei colleghi), o il tipo di rapporto col datore; il giudice, quindi, guarda i mezzi di prova e cerca di capire se da essi si può desumere se il lavoro è subordinato o meno. Guardando al contratto il giudice deve valutare in base a come si svolge la prestazione, il giudice non si fa vincolare dal tipo di contratto stipulato, ma ogni contratto stipulato ha la sua disciplina e le parti non possono piegare il contratto alle loro esigenze (contratto autonomo che in concreto è un contratto subordinato), nel caso in cui avviene questo vi è la violazione del Principio di indisponibilità del tipo contrattuale. Il giudice deve valutare, quindi, come l'attività del lavoro è stata effettivamente svolta e per valutare le intenzioni delle parti, si deve valutare il lavoro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto (***art. 1362.2 c.c.***). Il giudice guarda gli indici sintomatici della subordinazione (***cass.n. 7025/2015***):

1. Il lavoratore subordinato è inserito stabilmente nell'organizzazione dell'impresa. (Un ufficio proprio; banalmente l'email aziendale).
2. Utilizzo strumenti di lavoro di proprietà dell'azienda, il lavoratore autonomo lavora con i propri mezzi (es. Macchina da cucire o pc)
3. Orario di lavoro predeterminato, fisso e continuativo (se non sei a lavoro sei assente e devi giustificare le tue assenze).
4. Retribuzione è parametarata al tempo, una busta paga che dimostra che ogni tot del mese arriva un bonifico uguale.
5. Mono committenza: un solo datore di lavoro si è subordinati.
6. Vincolo alla soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Il giudice fa un esame globale e se convincente qualifica il lavoratore se subordinato o se autonomo, tramite sentenza.
Lavoratore subordinato è quello etero-diretto, ma dagli anni '80 del secolo scorso si diffondo molte forme *non standard*, o atipiche, di impiego, per esempio il contratto a chiamata.
Il ***Jobs Acts*** inserisce che la forma di lavoro normale da perseguire è il lavoro indeterminato.
Discipline speciali che si differenziano in base a:

1. **Condizioni e qualità del lavoratore**: es. Giovane, donna, dirigente, disabili ecc…)
2. **Tempo della prestazione di lavoro** (a chiamata, lavoro intermittente, tempo parziale ecc…)
3. **Durata della prestazione del lavoro** (indeterminato, determinato, apprendistato ec…) Condizioni e qualità del datore di lavoro (pubblico o privato).

IL LAVORO NON-SUBORDINATO

AUTONOMO

La **distinzione tra il lavoro subordinato e quello autonomo è molto importante** in quanto, appunto, ci permette di **individuare il campo di applicazione della normativa lavoristica, protettiva.** Questo problema potrebbe riemergere nel caso in cui un **lavoratore è sostanzialmente autonomo** ma non si ritrova in questa definizione e rivendica le tutele che gli dovrebbero spettare se fosse subordinato.

L' ***Art. 2222 c.c***. tratta del "**CONTRATTO AUTONOMO**": *"quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e* ***senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente,*** *si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV".* In cambio dell'opera o del servizio realizzato il lavoratore riceve un corrispettivo, tramite un lavoro **PREVALENTEMENTE PROPRIO,** e qui vi è una differenza in quanto nel subordinato il lavoro è ESCLUSIVAMENTE PROPRIO, quindi il lavoratore autonomo può avere un aiutante o un socio; se sono un lavoratore subordinato non posso farmi sostituire da qualcun altro a lavoro. Tutte queste cose si possono fare **<u>MA</u> senza alcun vincolo di subordinazione verso il committente.** In realtà questa definizione è scritta in ***negativo,*** è come se dicesse che è autonomo ciò che non è subordinato: quando una persona si obbliga *a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza eterodirezione, senza essere eterodiretta, siamo difronte ad un lavoro autonomo.* A questo soggetto si applicano "*le norme di questo capo",* ovvero le norme successive: ***da 2223 a 2228 c.c***.

In cui vengono disciplinate le principali vicende di questo contratto:

- ➢ COME SI ESEGUE,
- ➢ COME SI MISURA IL CORRISPETTIVO (QUALI SONO I PARAMETRI),
- ➢ I VIZI DELL'OPERA, COSA SUCCEDE SE LA PRESTAZIONE ESEGUITA HA UN VIZIO, ES. *L'ABITO FATTO DAL SARTO NON CORRISPONDE A QUANTO RICHIESTO DAL COMMITTENTE.*
- ➢ IL RECESSO UNILATERALE, COME SI FA A RECEDERE DA QUEL CONTRATTO
- ➢ IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE, CHE SUCCEDE, QUINDI, SE LA PRESTAZIONE RICHIESTA DAL COMMITTENTE DIVIENE IMPOSSIBILE DA ESEGUIRE

Qui di tutele non ci sono quasi per niente, vengono dettate le regole per come svolgere questo contratto e quali sono i rapporti tra le parti, ma letta con gli occhi di chi vuole ricercare quali tutele si applicano a questi soggetti non troviamo moltissimo: non si parla di permessi, ferie o orario di lavoro. Negli articoli successivi, che vanno ***dal 2229-2238 c.c***, viene disciplinato il contratto d'opera avente ad oggetto una prestazione **intellettuale:** quelle che per essere esercitate presuppongono **l'iscrizione ad un ALBO professionale.** Queste norme hanno una **caratteristica particolare** che si dice che **non siano imperative ma DISPOSITIVE**, ovvero che **possono essere derogate dalle parti**: autonomia delle parti molto ampia. Quindi queste **norme sono poche e molto ampie**, rendendo la **tutela** del lavoratore autonomo problematica. LEGGE 81/2017, provvedimento del Jobs Act "del lavoro autonomo", mira a prevedere ulteriori tutele per i lavoratori autonomi, per esempio malattie, infortuni e maternità; avere un indennizzo in questi casi, in cui il lavoratore autonomo (e in parte anche il committente), firmando il contratto, è obbligato a versare dei contributi a fini previdenziali, con lo scopo di essere sostenuto in queste situazioni. Qualche ulteriore tutela è prevista successivamente, come la Tutela previdenziale obbligatoria, presso la cassa di categoria o la gestione separata INPS, quindi con la stipulazione del contratto autonomo si istituisce anche un rapporto previdenziale tra lavoratore committente.

Un **ulteriore tutela** viene aggiunta nel ***2019 con la L. N. 128*** in cui vengono **inserite delle tutele specifiche per il lavoro autonomo** svolto tramite una **piattaforma digitale**, in particolar modo nei confronti dei ***RIDER***. Previsti **livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi** che svolgono la prestazione di **"consegna di beni per conto altrui" in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o di veicoli a motore.** Quindi se sei un lavoratore autonomo con quelle caratteristiche ti si applicano **anche** queste tutele. Questa decisione è stata il **risultato di una controversia avvenuta a Bologna**, in cui un rider, che prestava servizio presso Deliveroo, si era reso disponibile per la consegna, ma la piattaforma non lo chiamava e si chiese se questa mancanza fosse un caso e se fosse dovuto a qualcosa, quindi andò a guardare cosa aveva fatto nei giorni precedenti e si accorge che lui non aveva ricevuto dei posti di lavoro in quei giorni in quanto **avesse partecipato a delle iniziative sindacali, e riesce a provarlo in giudizio. Il giudice è arrivato a dire che la piattaforma lo aveva discriminato per motivi sindacali,** e questa è stata la prima sentenza Italiana, e forse anche Europea, che ha dichiarato che il lavoratore avesse subito una **discriminazione algoritmica,** in quanto è l'algoritmo che assegna i turni e dice chi può lavorare e quando, ed esso dovrebbe essere teoricamente neutro ma in questo caso è emerso che il programmatore di questo algoritmo, Deliveroo, avesse inserito dei parametri discriminatori penalizzando i lavoratori che detenevano determinate caratteristiche. E la conseguenza è che il tribunale condanna Deliveroo per discriminazione.

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE : Co.Co.Co

Si parla di lavoro parasubordinato con riferimento a rapporti che, pur rientrando formalmente nell'ambito del lavoro autonomo, presentano caratteristiche che li avvicinano al lavoro subordinato. Si tratta di rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo, ma caratterizzati da una significativa dipendenza economica dal committente. In molti casi si assiste a fenomeni di mono-committenza, in cui il collaboratore presta la propria attività in favore di un unico committente. La figura trova riconoscimento nell'art. 409 c.p.c., come modificato nel 1973. Tale disposizione disciplina le controversie individuali di lavoro e prevede l'applicazione del rito del lavoro non solo ai rapporti subordinati, ma anche ad altri rapporti, tra cui: *"i rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato".*

Il legislatore, dunque, non introduce una disciplina organica del contratto, ma individua una categoria di rapporti cui estendere le regole processuali del lavoro, delineandone alcuni elementi caratterizzanti.

Elementi qualificanti del rapporto

Dalla norma emergono tre requisiti principali:

1. **Continuità della prestazione:** La collaborazione deve essere diretta a soddisfare un interesse durevole del committente. Non si tratta di una prestazione occasionale o istantanea, ma di un'attività che si protrae nel tempo. Tale carattere è comune anche al lavoro subordinato.

2. **Carattere prevalentemente personale:** La prestazione deve essere resa in via prevalentemente personale dal collaboratore. Nel lavoro subordinato la prestazione è esclusivamente personale; nel lavoro parasubordinato è ammessa una limitata possibilità di avvalersi di collaboratori, purché non venga meno la centralità dell'apporto personale.

3. Coordinamento: Il coordinamento costituisce l'elemento distintivo rispetto alla subordinazione. Esso implica un raccordo funzionale tra l'attività del collaboratore e l'organizzazione del committente, ma non si traduce in etero-direzione. Il coordinamento riguarda l'individuazione del risultato da raggiungere e l'inserimento dell'attività nel contesto organizzativo del committente, senza incidere sulle modalità esecutive della prestazione. Diversamente, quando il committente esercita un potere di direzione sulle modalità di esecuzione dell'attività, si configura un'ipotesi di etero-direzione, tipica del lavoro subordinato. L'art. 15, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2015 (non 2017) stabilisce: *"La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa."*

Il confine tra lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa corre dunque lungo la linea di separazione tra:

1. Etero-direzione (integrazione organizzativa forte, tipica della subordinazione);

2. Coordinamento (integrazione organizzativa debole, compatibile con l'autonomia).

Disciplina applicabile

Nel tempo l'ordinamento ha progressivamente esteso ai collaboratori alcune tutele tipiche del lavoro subordinato. Già con la legge n. 533/1973 si è prevista: l'applicazione del rito del lavoro; la rivalutazione automatica dei crediti da lavoro in caso di ritardo nel pagamento (art. 429, comma 3, c.p.c.); l'applicazione della disciplina su rinunce e transazioni relative a diritti derivanti da norme inderogabili.

Successivamente sono state introdotte ulteriori forme di tutela: Assicurazione pensionistica obbligatoria presso l'INPS (legge n. 335/1995), con sistema contributivo e contribuzione ripartita per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore; Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni presso l'INAIL; applicazione di modalità di pagamento e di prelievo fiscale analoghe a quelle previste per il lavoro subordinato; indennità di maternità e paternità a carico dell'INPS; indennità di disoccupazione (DIS-COLL).

Utilizzo nelle pubbliche amministrazioni

Negli ultimi anni si è registrata una significativa diffusione delle collaborazioni coordinate e continuative, in particolare nelle pubbliche amministrazioni. Il ricorso a tali rapporti è stato spesso incentivato dal blocco dei concorsi pubblici e dalle limitazioni alle assunzioni, determinando un utilizzo talvolta distorsivo dello strumento. Attualmente, nelle pubbliche amministrazioni, il ricorso a collaborazioni è

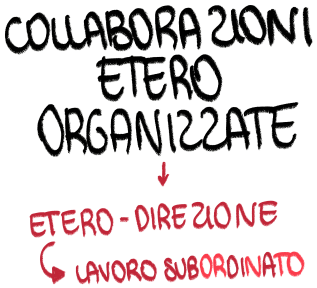
consentito esclusivamente in presenza di esigenze temporanee e specifiche e quando risulti impossibile utilizzare risorse interne.

LA COLLABORAZIONE ETERO-ORGANIZZATA

Il d.lgs. n. 81/2015 (c.d. Jobs Act) ha abrogato il contratto di lavoro a progetto, mantenendo in vita le collaborazioni coordinate e continuative e, al contempo, ampliando l'ambito applicativo della disciplina del lavoro subordinato. L'intervento ha comportato una significativa riconduzione alla subordinazione di una parte delle collaborazioni parasubordinate, attraverso l'introduzione dell'art. 2, rubricato **"Collaborazioni organizzate dal committente"**. La norma, come riformulata dal d.l. n. 101/2019, convertito nella l. n. 128/2019, stabilisce: "A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali." La norma introduce quindi la figura della **collaborazione etero-organizzata**, alla quale si applica la disciplina del lavoro subordinato.

➢***ART. 2094 c.c.*** *:* eterno-organizzazione è diverso dall'etero-direzione in quanto nella collaborazione eterno-organizzata il committente non esercita il potere direttivo ma determina comunque le principali modalità di esecuzione del lavoro, di fatto al collaboratore non è lasciato alcun margine di autonomia organizzativa in relazione allo svolgimento della propria attività.

➢***ART. 409 c.p.c*** : Etero-organizzazione è diversa dal coordinamento, in quanto nella co.co.co il collaboratore determina e gestisce in modo prevalente autonomo le modalità della prestazione dopo che il committente ha individuato il risultato atteso della prestazione.



Alle collaborazioni eterorganizzate deve essere applicata la disciplina del lavoro subordinato, con eccezioni:

1. Collaborazioni disciplinate da contratti collettivi stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale – v. il CCNL ("pirata"?) per i rider siglato da Assodelivery e UGL nel settembre 2020 –;

2. Collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali che necessitano dell'iscrizione in albi professionali;

3. Attività prestate dai componenti di organi di amministrazione e controllo di società e dai partecipanti a collegi e commissioni nell'esercizio delle loro funzioni.

Il caso dei rider

La giurisprudenza ha svolto un ruolo centrale nell'interpretazione della nozione di etero-organizzazione. Con sentenza n. 1663/2020, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Torino (4 febbraio 2019) relativa ai rider di Foodora. La Corte:

- ha escluso la qualificazione del rapporto come subordinato in senso stretto;
- ha riconosciuto la sussistenza di una collaborazione etero-organizzata;
- ha affermato che a tale rapporto dovesse applicarsi la disciplina del lavoro subordinato.

La Cassazione ha inoltre negato l'esistenza di un tertium genus tra autonomia e subordinazione, chiarendo che l'etero-organizzazione non costituisce una terza categoria, ma un criterio legale di estensione della disciplina subordinata. Diversamente, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3570/2020, ha riconosciuto, per la prima volta in Italia, la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato tra un rider e la società Glovo.

PROTEZIONI NEL MERCATO DEL LAVORO

Normalmente le protezioni che compongono il diritto del lavoro sono funzionali a proteggere il lavoratore nel rapporto di lavoro, con una serie di strumenti che sono funzionali a proteggere il lavoratore nel suo rapporto di lavoro, col datore di lavoro. E questo perché attraverso una norma, che ha la caratteristica dell'inderogabilità, si cerca di correggere lo squilibrio contrattuale tra le parti; si prende consapevolezza del fatto che esiste questo **SQUILIBRIO TRA LE PARTI,** e per **correggere lo squilibrio contrattuale fra le parti attraverso norme inderogabile,** inserendo nel rapporto di lavoro delle protezioni.

QUANDO SI TRATTA DI PROTEZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO SI FA RIFERIMENTO A 3 POLITICHE:

1. **POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO:** sono una serie di iniziative che possono essere realizzate o a livello nazionale o a livello locale, pubbliche, che servono a promuovere l'occupazione e, quindi, a favorire l'inserimento lavorativo. Esse, però, non esauriscono la proiezione del lavoratore nel mercato perché ad esse si affiancano le politiche passive. Con le riforme succedute negli ultimi anni abbiamo assistito ad uno spostamento graduale delle tutele dal rapporto di lavoro al mercato del lavoro, ovvero guardando, nel complesso, alle riforme di questi tempi, possiamo notare un **decremento delle tutele nel rapporto,** un abbassamento di queste tutele, che è stato (o dovrebbe essere) compensato da un' **innalzamento della tutele nel mercato del lavoro:** impoverire le tutele nel rapporto di lavoro e compensare questo impoverimento nel rapporto con l'aumento delle tutele nel mercato. Questa tendenza è riferibile ad un punto di riferimento teorico che è la c.d. *Flexicurity,* che p un neologismo formato alla fine degli anni '90, fondendo assieme le parole "flessibilità" e "sicurezza", quindi quando facciamo riferimento a questa tendenza si fa riferimento ad un mercato del lavoro ch dovrebbe essere sia flessibile che sicuro, questo era l'obbiettivo che le istituzioni Europee pongono agli Stati membri.
    1. **FLESSIBILE**: Flessibilità che opera principalmente nel rapporto di lavoro, ovvero che al datore di lavoro che vuole assumere un lavoratore vengono offerti tanti strumenti, tra i quali scegliere, in modo da consentire l'**entrata e l' uscita** di quel lavoratore dal mercato. Quindi non esiste più solo il modello **standard** di contratto di lavoro, perché se ci fosse solo il contratto a tempo **indeterminato,** il datore sarebbe **scoraggiato ad assumere. Moltiplicazione dei tipi di contratti,** e di conseguenza, **moltiplicazione delle possibilità di entrare nel rapporto di lavoro.** La flessibilità in **uscita, invece,** è la resa semplificata, per il datore, far sì che quel rapporto di lavoro possa cessare.
    2. **SICURO**: se vi fosse solo la flessibilità questo andrebbe solo a favore del datore, quindi si è deciso di introdurre per il termine della SICUREZZA NEL MERCATO DEL LAVORO, far si che il lavoratore sia sostenuto dallo Stato attraverso una rete di sicurezza, soprattutto quando non ha il lavoro, c.d. **Ammortizzatori sociali.**

   Quindi se questo modello funzionasse la perdita del lavoro non dovrebbe essere un problema, in quanto lo Stato mi aiuterebbe a risollevarmi economicamente. Questo è un modello che le istituzioni europee hanno mediato da alcune leggi che, sulla fine degli anni '90, sono state approvate in Danimarca e in Olanda. In questi paesi funziona questo modello, quindi si era provato ad integrare questo modello anche negli altri Stati, ma questo trapianto non è proprio semplice, in quanto ogni stato ha caratteristiche differenti l'uno dagli altri: la Danimarca ha pochi disoccupati, ha un numero di lavoratori ristretti, che ha uno stato sociale che finanzia molto la sicurezza nel mondo del lavoro. Quindi non è detto che qualcosa che funziona la, di conseguenza, funzioni qui, perché le condizioni di

partenza potrebbero essere diverse. Nel 2006 la Commissione Europea ha pubblicato un libro verde sulla *Flexsicurity,* per incentivare questo modello, indicandolo come un punto di riferimento per governare efficientemente il mercato del lavoro e l'Italia stessa si è adattata tramite il Jobs Act del 2015, che aveva fatto più volte riferimento a questa prospettiva, ma con i risultati che sono da valutare. Le politiche attive sono innanzitutto una politica di **mediazione**, infatti tramite queste politiche si cerca di far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro. Cc'è sempre stato un soggetto, da quando è nato il diritto del lavoro, che facesse **MEDIAZIONE,** per esempio inizialmente era svolta anche dai **SINDACATI** (funzione che col tempo hanno perso), e perché lo facevano? Si ponevano come mediatore per servire condizioni di impiego uniformi, funzione di evitare una concorrenza a ribasso tra i lavoratori. Un attività di mediazione era, ed è ancora, svolta dai **CAPORALI,** ovvero un soggetto privato che tenda di far incontrare domanda e offerta di lavoro, intercetta le domande di lavoro dalle aziende e si fa pagare da esse, per procacciare loro dei lavoratori, che dovranno, poi, pagarlo: ad oggi è **un'attività illecita**, in **quanto solo i privati autorizzati possono svolgere questa attività**. **Con una serie di convenzioni dell'OIL,** organizzazione internazionale del Lavoro, sanciscono il principio della **gratuità dei servizi di collocamento,** che siano pubblici che privati. Negli anni, in Italia, nel ***1949 con la legge n. 264*** vengono sanciti dei principi che per anni sono rimasti valevoli nel nostro stato, come il Monopolio Statale sul collocamento della mano d'opera, solo lo stato poteva volgere i servizi volti a far incontrare domande e offerte del mondo del lavoro, e i privati non potevano operare a nessun titolo. Il datore era tenuto **obbligatoriamente** a fare richiesta agli **Uffici di collocamento,** egli presentava una richiesta numerica ed era lo stesso ufficio ad individuare il lavoratore da assumere, il datore doveva solo limitarsi ad individuare quanti lavoratori volesse e il tipo di lavoratore che gli servisse, ed era l'ufficio che gli indicava chi dovesse scegliere, i primi X della lista, valendo, così, una priorità cronologica. Questa fu una delle leggi meno effettive e più eluse nel mondo del lavoro, i datori volevano sceglierai i propri lavoratori da assumere; quindi negli anni successivi si sono posti dei correttivi per sistemare questa legge: ***nel '91 la legge n. 223***, passò dalla **richiesta numerica alla richiesta nominativa,** il datore doveva comunque scegliere da quella lista, ma poteva assumere chi volesse, purché fosse in quella lista. Nel ***1996 la legge n. 608*** introduce il principio della **ASSUNZIONE DIRETTA DEL LAVORATORE,** senza dover necessariamente passare dagli uffici di collocamento. Ma restava ancora fermo il principio del Monopolio pubblico, il mediatore era solo lo Stato, e questo creava, però, dei problemi in quanto dei privati erano interessati ad entrare in questo mercato, allora il diritto dell'UE, in quanto tra i suoi principi vi è quello della "**libera concorrenza",** e il **divieto** di **abuso di posizione dominante,** quindi il monopolio pubblico era in contrasto con questi principi, allora PIETRO ECHINO (avvocato) decise di introdurre una **CAUSA STRATEGICA,** creare una controversia a tavolino con lo scopo di portare il giudice a pronunciarsi, Echino creò una società privata diretta a mediare le domande e le offerte di lavoro, **società Jobs Center,** e porta dinnanzi ad un giudice nazionale la causa, invitandolo a sollevare la questione dinnanzi alla corte di giustizia per capire se fondamentale il principio del monopolio statale violi il principio di libera concorrenza. La corte di giustizia si pronunciò condannando l'Italia e di conseguenza quest'ultima dovett adeguarsi. Infatti nel 1997 l'Italia adotta un ***decreto legislativo, il numero 469***, in cui avviene l'effettivo superamento del Monopolio pubblico del collocamento, consentendo anche ai privati di accedere all'iniziativa di mediazione, però lo Stato si riserva la facoltà di scegliere quali privati potessero mediare. Questo Dlgs ha trasferito le funzioni relative al collocamento, dalla competenza Statale alla competenza Stato-Regioni, non è più una competenza dello Stato ma diviene una **competenza concorrente tra Stato e Regioni. POLITICHE ATTIVE DOPO IL JOBS ACT:** L'assetto odierno dei servizi per il lavoro, delle politiche attive, deruva da una riorganizzazione creata dal ***Jobs Act, col decreto 150,*** che cercò di rimettere mano alle politiche attive del lavoro cercando di coordinare meglio le politiche ATTIVE con quelle PASSIVE; progetto che, però, non è del tutto applicativo oggi, non ha ancora trovato al 100% il suo assetto. Vi sono stati degli elementi che resero difficile la gestione delle Politiche attive:

- il Jobs act, del 2015, è andato in parallelo con importanti riforme costituzionali. Nel **2016,** infatti, si svolge un referendum in cui si è chiesto agli elettori di approvare o no un'importante riforma costituzionale MOLTO INVASIVA, che prevedeva, tra le altre cose, che i servizi per il lavoro dovessero tornare ad essere **materia di competenza esclusiva dello Stato,** tentativo di ricentralizzare le politiche atttive; e tutto il **DECTRETO 150 DEL JOBS ACT si fondava su questo presupposto,** peccato che il Referendum ebbe esito negativo, e quindi queste materie rimasero di competenza Stato-Regioni ma con un **assetto, che lo REGOLA, che da per scontato che lo stato abbia un ruolo primario.**
- Secondo elemento di complicazione è che la rete di soggetti che si occupa di servizi per il lavoro, oggi chiamati i **CENTRI PER L'IMPIEGO,** è organizzata a livello **PROVINCIALE,** operano diversamente nelle diverse province Italiane; questo è un problema, in quanto, da diversi anni una legge ha inserito il **parziale-progressivo superamento delle Province**, per diventare (almeno in parte) Città Metropolitane, il problema è che i centri dell'impiego sono organizzati su base provinciale, ma le province teoricamente scompariranno.
- Dal 2019 in Italia esiste il **REDDITO DI CITTADINANZA**, la gestione di questo strumento è stata una nuova competenza per i centri d'impiego, **assorbendo maggior parte delle forze d'impiego di questi uffici.**

CHI SONO I SOGGETTI DELLE POLITICHE ATTIVE? Il Jobs Act ha **creato un soggetto nuovo: ANPAL,** l'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, col tentativo di ricentralizzare queste politiche attive. Quindi l'ANPAL ha il compito di coordinare tutti i vari enti, centri per l'impiego, che operano a livello locale. Essendo tanti i centri per l'impiego, e soprattutto vi sono differenze di performance dovute dalle differenze peculiari del territorio, (Agrigento non ha la stessa disoccupazione di Trento) avevano bisogno di un coordinatore. Nascono anche **AGENZIE PER IL LAVORO, agenzie dei PRIVATI,** soggetti che possono collaborare, come non, con la rete pubblica degli Uffici per l'impiego ma che, però, devono avere certe caratteristiche come l'iscrizione ad un **albo, autorizzazione ministeriale,** altrimenti rientriamo nell'illiceità.

2. **POLITICHE PASSIVE DEL LAVORO:** strumenti di sostegno al reddito
3. **POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE CONTINUA:** lungo tutto l'arco della vita lavorativa. Soprattutto con L'avanzare della tecnologia è fondamentale che il lavoratore sia costantemente formato.

CONTRATTO INDIVIDUALE

È lo strumento col quale nasce il **rapporto di lavoro,** quindi esso nasce (di conseguenza) di seguito alla stipulazione di un contratto individuale di lavoro subordinato (Lavoratore-Datore).
Se questo è vero, stipulando questo contratto il lavoratore viene categorizzato come subordinato e quindi ha **accesso a tutta la normativa protettiva.**
Questo si classifica tra i **contratti di DURATA,** ovvero in cui l'esecuzione, da parte del lavoratore, delle prestazioni non si risolve istantaneamente ma è una **prestazione prolungata del tempo** (duratura), ma che poi possono essere declinate sia a tempo **indeterminato (contratto senza scadenza)** che a te **determinato (contratto a scadenza).**
Le parti, durante la stipulazione del contratto, **non hanno una piena autonomia,** anzi l'autonomia nel lavoro subordinato è piuttosto limitata in quanto il contratto individuale **non è l'unica fonte del rapporto,** in quanto viene integrato da altre due fonti: Legge e Contratto Collettivo. Il CCL fissa dei limiti inderogabili, sotto i quali le parti non possono scendere, quindi in un certo senso il CCL è un limite alla libertà contrattuale delle parti, nella stipulazione dei contratti individuali di lavoro subordinato.

CAUSA DEL CONTRATTO DI LAVORO

Si intende per CAUSA la funzione per la quale quel contratto viene stipulato.
E nel contratto di lavoro la **funzione è quella di SCAMBIO,** è un contratto di scambio tra due obbligazioni:

1. Quella che grava sul lavoratore è un'obbligazione di **FARE, la messa a disposizione delle proprie energie lavorative da parte del prestatore di lavoro**. Il lavoratore, stipulando il contratto, mi obbligo a fare qualcosa. Mette le sue energie lavorative a disposizione del datore di lavoro.
2. Quella che grava sul datore è un'obbligazione di **DARE, cioè di corrispondere al lavoratore una retribuzione.**

Ovviamente sul datore gravano anche altri obblighi, cioè quello di garantire la sicurezza del posto di lavoro, però nell'ossatura di questo contratto queste due sono le principali fonti di obbligazioni tra le parti. In questo contratto sembrerebbe non entrare il modo in cui il lavoro viene organizzato, quindi com'è che viene inserita? Perché una parte del contratto è il lavoratore, quindi il datore gli dirà come lavorare e gli indicherà, di conseguenza, come deve essere organizzato il lavoro (quindi l'organizzazione del lavoro entra nel contratto), attraverso il potere direttivo il datore comunicherà al lavoratore come deve lavorare e gli indicherà, quindi, come il lavoro deve essere organizzato. I contratti di scambio possono essere a titolo oneroso o gratuito, i contratti di scambio del lavoro sono a titolo **oneroso, in base all'articolo 2094 c.c. Viene definito che un elemento essenziale del lavoro subordinato è la retribuzione,** il lavoro a titolo gratuito non è un lavoro subordinato, come il volontariato.

OGGETTO DEL CONTRATTO DI LAVORO

L'oggetto sono le due prestazioni:

1. Lavoratore: oggetto è la resa del lavoro;
2. Datore: oggetto è la corresponsione della retribuzione

Affinché sia stipulato questo contratto l'oggetto deve avere alcune caratteristiche, di conseguenza anche il lavoro; la prestazione del lavoro deve essere:

A. POSSIBILE: le mansioni inserite nel contratto devono essere svolgibili.
B. DETERMINATA NEL CONTRATTO, O DETERMINABILE DAL CONTRATTO: o indicata chiaramente la mansione o integrata interamente dal potere direttivo
C. LECITA: non può avere ad oggetto una prestazione illecita altrimenti scattano delle conseguenze.

Il lavoratore rende la sua prestazione divenendo sia una parte del contratto che oggetto di essa, in quanto la prestazione è oggetto del contratto ed è resa dal lavoratore stesso, quindi anche lui è oggetto di quel contratto, la prestazione di lavoro è un **prestazione di fare dal carattere personale,** quindi l'ordinamento impone delle tutele verso questo contratto.

LE PARTI DEL CONTRATTO DI LAVORO

1. **DATORE:** esso è, allo stesso tempo:
    1. **CREDITORE:** creditore della prestazione di lavoro, nei suoi confronti deve essere resa la prestazione di lavoro,
    2. **DEBITORE:** debitore della retribuzione. Sul datore gravano altri obblighi: es. obbligo di sicurezza, ***art. 2087 c.c***. E questa è una responsabilità contrattuale ed è il **titolare di poteri:**

- **Direttivi,**
- **Controllo:** come il lavoratore sta lavorando
- **Disciplinari:** sanzionare il lavoratore che sta lavorando male

Esso può essere imprenditore e non imprenditore, che esercita un'attività **senza fini di lucro**, come per esempio **le organizzazioni di tendenza *(art. 4 della Legge 108/990)*** scuola cattolica, per esempio**.**

Delle leggi individuano il DATORE in base al **numero di dipendenti che possiede (c.d. ORGANICO AZIENDALE),** *per esempio il TITOLO III dello Statuto dei Lavoratori, è applicato ai datori che hanno più di 15 dipendenti.*

2. LAVORATORE: Al lavoratore si applicano le regole generali in materia di capacità giuridica di capacità di agire, sia pure con alcune particolarità dettate dalla specificità della materia. Infatti anche il lavoratore può essere individuato in base ad alcune sue caratteristiche, la normativa non parla di lavoratore in senso lato ma di lavoratore che detiene certe caratteristiche, per beneficiare di X tutele o per accedere a quei contratti.

- I criteri che possono emergere sono il **genere, l'età, le condizioni di salute, la cittadinanza.** Es. La normativa per l'assunzione di disabili; questa particolare tutela non si applica a tutti i lavoratori ma a quelli che detengono questa caratteristica.
- Età minima per accedere al lavoro, è un'altra caratteristica importante. Oggi si **può accedere al mondo del lavoro quando si è concluso il ciclo di istruzioni obbligatoria, che oggi è fissata ai sedici anni.** Al compimento dei 16 anni il ragazzo acquista una capacità giuridica speciale di stipulare **contratti di lavoro** (speciale perché quella ordinaria si ottiene ai 18)**.** Essendo, però, il sedicenne un minorenne, gode di una serie di ***tutele dettate dall'art. 37.2 della costituzione***, età minima fissata dalla legge per tutelare il lavoratore, salvi casi particolari in cui vi è l'autorizzazione da parte dei genitori (o tutori legali) dell' ispettorato territoriale del lavoro, e al ***comma 3 vi è il diritto alla parità di trattamento economico-normativo*** a parità di lavoro.

3. In alcuni casi particolari i soggetti coinvolti non sono due ma sono 3, il c.d. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, in gergo chiamato "lavoro interinale". Il lavoratore viene assunto dall'agenzia di somministrazione, però poi l'agenzia (pagata dall'azienda che è il soggetto utilizzatore), che è il datore di lavoro **formale,** invia il lavoratore a lavorare presso un terzo, soggetto **utilizzatore.** In questo caso il mio datore di lavoro non coincide con chi, poi, utilizza la mia prestazione.

FORMA DEL CONTRATTO DI LAVORO

Il **principio di libertà della forma,** ovvero che la stipulazione del contratto standard (indeterminato e a tempo pieno) **non è necessaria la forma scritta**, ma essa è imposta se si devia dal contratto standard; le parti, però, per tutelarsi preferiscono la forma scritta.

Art. 2126 c.c. Che regola la prestazione di fatto; cosa accade se un giudice dichiara nullo o annulla un contratto di lavoro:

Comma 1*: La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.*

Comma 2*: Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.*

Il lavoratore lavora in condizioni che non sono conformi alla normativa di tutele del lavoratore, ha comunque diritto alla retribuzione, essa è un paletto sotto al quale non si può scendere. Quindi anche con la nullità del contratto, il secondo comma, vuol far salvi i diritti posti in capo al lavoratore. Datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore del contenuto del contratto, queste informazioni riguardano:

- **IDENTITÀ DELLE PARTI**
- **IL LUOGO DI LAVORO, O IN ALTERNATIVA L'INDICAZIONE CHE IL LAVORATORE OCCUPATO IN LUOGHI DIVERSI**
- **LA SEDE O IL DOMICILIO DEL DATORE DI LAVORO**

- **La data di inizio del rapporto**
- **La durata del rapporto, con indicazione se il contratto è a tempo indeterminato o determinato**
- **L'esistenza di un periodo di prova se previsto**
- **L'orario di lavoro**
- **L'inquadramento del lavoratore**
- **Il livello retributivo**
- **La qualifica o la descrizione sommaria del lavoro**
- **Durata delle ferie e modalità di determinazione e fruizione di essi**
- **Il termine di preavviso in caso di recesso**

Quest'obbligo può essere assolto con la **consegna del contratto di lavoro redatto in forma scritta** o di una lettera di assunzione o di ogni altro documento scritto, **che il datore di lavoro è tenuto a inviare al ministero del lavoro in via telematica entro le 24 ore del giorno che precede quello di instaurazione del rapporto di lavoro**. La violazione degli obblighi di comunicazione punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1500 € per ogni lavoratore interessato. Se vi dovessero essere **delle modifiche dopo l'assunzione del contratto**, e non si tratti di un effetto automatico delle disposizioni legislative o della contrattazione collettiva, il **lavoratore deve essere informato entro 30 giorni**. Il datore di lavoro deve anche tenere il ***"libro unico del lavoro"*** iscrivendovi i lavoratori subordinati, e i collaboratori coordinati e continuativi, annotandovi le retribuzioni nette, le presenze e, per i lavoratori subordinati, l'orario di lavoro svolto con le ore di lavoro ordinario e straordinario. Anche l'inosservanza di questi obblighi è sanzionata in via amministrativa.

PATTO DI PROVA

(integrato con pg. 97)

Al contratto di lavoro può essere opposta un patto di prova, dettato dall' ***art. 2096 c.c***: assunzioni in prova:

- Va fatto per **iscritto**: anche se è un contratto *standard,* che non ha l'obbligo di forma scritta, se il datore vuole aggiungere la clausola di "patto di prova" deve **obbligatoriamente scriverlo.**
- **La durata della prova è determinata dalla contrattazione collettiva di categoria, ma *l'articolo 10 della legge 604 del 1966*,** impone un limite legale di durata del periodo di prova quantificato **a sei mesi,** articolo, infatti, **impone di giustificare comunque le ragioni di licenziamento** *"dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva in ogni caso sono trascorsi 6 MESI dall'inizio del rapporto di lavoro"*

L'interesse può essere di **entrambi**, il datore vuole vedere se quel lavoratore è adatto a quel posto di lavoro e il lavoratore ha l'interesse di voler provare quell'ambiente di lavoro per vedere se è per lui o meno. Essendo una clausola il lavoratore può non stipulare il contratto in caso di contrasto con quella clausola, ma essendo due soggetti dispari dal punto di vista contrattuale, il contratto è **per adesione:** o lo firmi e sei assunto o non lo firmi e certo un altra persona; non vi è possibilità di contrattazione spesso, la contrattazione può rientrare solo nel periodo di prova. La peculiarità di questo periodo è che entrambe le parti possono recedere senza *ad nutum*, senza preavviso e giustificazione; questo rende molto precario il periodo di prova. Al termine del contratto di prova, il contratto è definitivo (ovviamente se nessuna delle due parti esercita il recesso dal contratto).

Affinché questa funzione sia soddisfatta il lavoratore deve essere messo nella condizione di dimostrare le proprie capacità e la prova deve avere esecuzione secondi principi di buona fede e correttezza.questi principi possono essere violati nel caso in cui, ad esempio, sia disposto un periodo di prova troppo breve o se il lavoratore sia adibito a mansioni diverse rispetto a quelle indicate nel contratto o se le mansioni indicate nel contratto sono troppo generiche non consentono in concreto l'esperimento della prova il patto di prova.

Al termine del periodo di prova, l'assunzione diventa definitiva del servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro, ***articolo 2096 comma tre del codice civile***, e trovano applicazione le ordinarie limitazioni alla facoltà di licenziare. Quindi presto durante il periodo di prova il lavoratore ha gli stessi diritti dei lavoratori.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE SUBORDINATO (pg. 101-104)

Lavoratore subordinato dovrà rispettare 3 obblighi contrattuali, che derivano automaticamente dalla stipulazione del lavoro subordinato, agli art. 2104 e 2015,

1. **Obbligo di DILIGENZA: *art. 2104.1 c.c.:*** "*Il prestatore di lavoro* **(il lavoratore)** *deve usare* **(nel lavorare)** *la diligenza richiesta dalla* *NATURA DELLA PRESTAZIONE DOVUTA* **(parametro della diligenza professionale: ogni prestazione lavorativa deve essere svolta in un certo modo, in base al tipo di lavoro da svolgere.)** *, DALL'INTERESSE DELL'IMPRESA* **(il lavoratore subordinato non lavora per il suo interesse, ma per quello del datore)** *e da QUELLO SUPERIORE DELLA PRODUZIONE NAZIONALE."* Diligenza= far bene il proprio lavoro. La diligenza è il minimo che devo fare affinché la mia prestazione sia corretta.
2. **Obbligo di OBBEDIENZA: *art. 2104.2 c.c***. "[Il lavoratore) deve inoltre **(oltre all'obbligo di diligenza)** osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende" quindi obbedienza si intende l'osservazione delle indicazioni del datore, rispettare **il potere direttivo,** il lavoratore ha l'obbligo ad conformarsi alle direttive del datore di lavoro **che riguardano le esecuzioni del lavoro** (il datore non può obbligare il lavoratore ad obbedire a richieste che eccedono dalla natura del lavoro).
3. **Obbligo di FEDELTÀ: *art. 2105 c.c***. *"Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio"* fedeltà non è intesa come un vincolo personale ma si intende per lavoratore fedele colui che **rispetta i principi presenti nel contratto, di correttezza e buona fede.** Ma la fedeltà si dettaglia anche in due obblighi:
    1. **NON CONCORRENZA**: il lavoratore parte del contratto, per il solo fatto di averlo stipulato, si è obbligato a **non trattare affari che insistono nel settore di lavoro del tuo datore.** Es. Pizzaiolo che lavoro in una pizzeria, non può (nei giorni liberi) lavorare per un altra catena di ristorante come pizzaiolo, facendo concorrenza al ristorante con cui ha stipulato per prima il contratto.
    2. **DI RISERVATEZZA**: è vietato divulgare le notizie riservate o non con cui il lavoratore viene in contatto durante il suo lavoro. Es. Nessuno sa qual'è esattamente la ricetta per la Coca-Cola, se io lavoratore so qual'è, ho il **divieto di divulgarla.**

Per evitare che allo scioglimento del contratto l'ex lavoratore divulghi queste informazioni, (in quanto allo scioglimento del contratto **questi obblighi cessano di produrre effetti),** il datore propone al lavoratore il contratto "**PATTO DI NON CONCORRENZA",** contratto col quale il lavoratore si vincola a prolungare la non concorrenza dopo la scadenza del contratto, con in **cambio un corrispettivo. Ii**

Sono obblighi non sanciti nel contratto individuale ma sono dettati dal codice civile, quindi da legge ed *ignoranti legis non exusat.*

I VIZI DEL CONTRATTO DI LAVORO (SOLO pagina 98)

Il contratto di lavoro può presentare alcuni vizi, partendo dal mancato rispetto della forma scritta laddove questa sia prevista ***ad substantiam.***

Essere nullo se stipulato in violazione di norme imperative di una legge o annullabile per carenza di capacità o vizio della volontà di uno dei contraenti. Tuttavia le conseguenze derivanti dall'applicazione del regime generale dell'invalidità del contratto vengono **regolate in modo peculiare da disposizioni *ad hoc* in ragione della necessità di proteggere i lavoratori.**

Se non vi siano disposizioni speciali, le **finalità di protezione vengono garantite *dall'articolo 2126.1* il codice civile**, che dispone che: ***"la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto di lavoro avuto esecuzione",*** la cosiddetta "**prestazione di fatto**".

Quindi i **vizi non producono effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione,** con la conseguenza che il **lavoratore potrà pretendere dal datore di lavoro il pagamento della retribuzione e il versamento dei relativi contributi**. A questa regola fa **eccezione** il caso del **CONTRATTO NULLO PER ILLEICITÀ dell'oggetto** della **causa**, nel quale al lavoratore non spetta alcuna tutela; a meno che l'illiceità derivi dalla violazione di norme poste a sua **protezione**, ***art. 2126.2 c.c.***

2 CASI PRATICI

A. **OBBLIGO DI DILIGENZA**: caso in cui il lavoratore di un azienda commerciale, aveva tenuto degli inadempimenti della redazione del bilancio, e, siccome una azienda cliente aveva riceduto dal contratto con l'azienda per cui questo lavorava, il datore di lavoro si chiede se sia possibile **imputare questa recessione dal contratto al lavoratore,** ad una violazione dell'obbligo di **diligenza, dovuto dalle omissioni/inadempimento nella redazione del bilancio ecc.** In questo caso, però, non è possibile provare che l'azienda che ha effettuato recesso lo abbia fatto effettivamente in causa all'inadempimento del lavoratore. Quindi non c'è un nesso di casualità tra queste due.

B. **OBBLIGO DI FEDELTÀ:** Fisioterapista in una struttura X, il suo fidanzato possiede una palestra a 50km dalla struttura X, in cui lavora la fisioterapista. Un giorno, mentre **lei era in ferie,** viene trovata nella palestra di lui a dare consigli alle persone che si allenavano e a sistemare degli attrezzi, in maniera ripetitiva. Lei svolge per altri la **medesima mansione** che svolge per il suo datore di lavoro, anche se "altri" è il suo fidanzato. Qui va visto il TIPO di attività che essa svolgeva.

POTERE DIRETTIVO

Art. 2094 c.c.: eterodirezione; è il potere col quale il datore specifica la prestazione che deve rendere il lavoratore, e il modo principale con cui si attua questo potere è l'**assegnazione delle mansioni, con la stipulazione del contratto.** Da questo consegue che il lavoratore aver, nei confronti del datore, un obbligo di **obbedienza,** in cui egli deve attenersi nell'esercizio di quanto chiesto dal datore, normalmente non si estende a comportamenti privati per il lavoratore, se non è rilevante per la prestazione. Nell'ambito del potere direttivo troviamo delle **specificazioni:**

- **Potere di *ius variandi***
- **Potere di sanzionare il lavoratore**
- **Potere di controllo sul lavoratore**

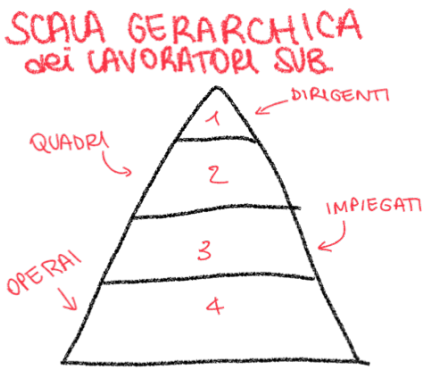
INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI

Quando si stipula un contratto di lavoro in esse vengono indicate le mansioni che il lavoratore deve svolgere e una serie di elementi (qualifica e categoria) che consentono di determinare qual'è il trattamento per quel normativo, soprattuto retributivo. Quindi l'inquadramento è quella tecnica per "incasellare" il lavoratore in una griglia ed è importante in quanto, l'incasellamento del lavoratore, ne deriva la sua categoria e la sua qualifica.

1. **PRIMO MODELLO DI INQUADRAMENTO**: ad ogni lavoratore viene attribuita, quindi, una categoria, una qualifica e una mansione, collocandosi come fossero dei cerchi concentrici. Al lavoratore viene data una categoria, all'interno della quale viene indicata una qualifica, rispetto a quel lavoratore, e rispetto a quella qualifica vengono individuate le mansioni.
    1. Mansione: rappresenta i compiti che in concreto il lavoratore deve svolgere. La prestazione è l'oggetto e questo oggetto corrisponde a tutte le mansioni.
    2. Qualifica: sintesi terminologica, un'espressione, che individua il complesso di mansioni che il lavoratore dovrà svolgere

3. Categorie: sono

- Di origine LEGALE *(art. 2095), "I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in:*



☐**Operai: Regio decreto legge 1825/1924** distingue tra IMPIEGATO e OPERAIO. *"È impiegato chi non svolge lavoro manuale, ed è operaio colui che svolge lavoro prevalentemente manuale".* Ad oggi questa distinzione è venuta meno.

☐Dirigenti: sono lavoratori subordinati ma che assomigliano, per certi aspetti, al datore di lavoro in quanto possono esercitare alcune delle prerogative datoriali.

☐Quadri: Chi sono i QUADRI è ddefinito dalla *L. 195/1985* dopo la "marcia dei 40 mila" degli anni '80 effettuata dai lavoratori della Fiat: *"svolgono funzioni dello sviluppo e dell'attuazione degli obbiettivi dell'impresa".*

☐ Impiegati

- Di origine CONTRATTUL-COLLETTIVA: Previste dalla contrattazione collettiva

2. A partire dagli anni '60 il modello di inquadramento è cambiato: **INQUADRAMENTO UNICO.** Modello ancora oggi utilizzato, ed ha comportato il fatto che

1.Da una parte l'utilizzo minore del concetto di "categoria", superato quasi del tutto.

2.Tutti i lavoratori, di un certo settore produttivo, sono inquadrati in una unica scala identificatoria, composta da vari LIVELLI: es. contratto collettivo dei Metalmeccanici divide i lavoratori in 9 livelli. Quindi ora non si guarda prima la categoria ma il livello del CCL di riferimento. È unico perché in uno stesso livello possono convivere ance lavoratori che appartengono a categorie diverse ma che svolgono mansioni considerati come equivalenti.

3.In ogni livello di inquadramento sono previste delle DECLARATORIE, ovvero la descrizione delle caratteristiche essenziali che si deve avere per stare in quel livello.

4. Profili professionali: riconducibili a quella declaratoria, per ogni singolo lavoratore.

Dall'inquadramento deriva il trattamento nei confronti del lavoratore, anche per la retribuzione economica.

IUS VARIANDI

Nell'ambito del potere direttivo rientra anche il potere dello "*ius variandi",* in cui il datore ha il potere di modificare le mansioni a cui il lavoratore ha adibito, entro certi limiti. L'obbiettivo è quello di **circoscrivere questo potere,** in quanto se esso fosse illimitato il datore assumerebbe un lavoratore per fare una cosa X e il giorno dopo fargli fare tutt'altro; soprattutto mansioni inferiori: *es. assumo tizio come*

datore di lavoro e poi lo faccio lavorare come operaio. Quindi per evitare ciò vi sono delle normative che regolano questo tipo di potere. Per esempio:

ART. 2103

- Che nella **versione originaria** non poneva troppi limiti
- Nel 1970 interviene lo Statuto dei lavoratori, ponendo questi limiti, finalizzati a tutelare il lavoratore, decide di riformare questo articolo: ***"il lavoratore può essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto, a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito o a mansioni equivalenti a quelle da ultimo svolte, il tutto senza alcuna diminuzione della retribuzione"***. In sostanza in questa versione il lavoratore poteva essere adibito a:
    - Mansioni di assunzione
    - **MANSIONI EQUIVALENTI A QUELLE D'ASSUNZIONE:** per comprendere se due mansioni fossero equivalenti il giudice utilizzava 2 criteri:
        - **Criterio oggettivo:** se si trovano sullo **stesso livello di inquadramento contrattuale**
        - **Criterio soggettivo:** i giudici potevano **discostarsi dall"inquadramento contrattuale** se ritenevano equivalenti due mansioni che appartenevano a livelli diversi. Quindi essi non erano vincolati ai livelli.
    - Mansioni superiori a quelle di assunzione: il lavoratore aveva diritto alla retribuzione superiore corrispondente e aveva diritto all'inquadramento superiore se l'esercizio si protrae oltre il periodo fissato dai CCL, non superiore ai 3 mesi. L'unica eccezione all'inquadramento superiore, pur avendo svolto mansioni superiori per più di tre mesi, è quella in cui il lavoratore stava sostituendo un'altro assente, che ha diritto alla reintegrazione del posto: es. Lavoratrice assente in quanto è in congedo di maternità.

Quindi il lavoratore non poteva essere adibito a mansioni inferiori, il c.d. **Demanzionamento, era vietato,** con la conseguenza in giudizio della nullità del demanzionamento e la reintegrazione alla sua mansione originaria + risarcimento al danno alla **professionalità. MA** la giurisprudenza aveva interpretato questa norma in modo troppo elastico, ovvero aveva reso legittimi i c.d. **PATTI DI DEMANSIONAMENTO**: se vi era un patto, quindi il lavoratore dava il consenso al demansionamento, era legittimo il demansionamento, se era fatto in **interesse del lavoratore.**

- Viene modificato ancora nel ***2015 dal Jobs Act con il d.lgs 81/2015***: "Il lavoratore deve essere adibito alle **<u>mansioni</u> per le quali è stato assunto** o a quelle **corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito** ovvero a <u>mansioni</u> riconducibili allo **stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.** […]" La considerazione generale è che per il datore sono previsti maggiori margini di flessibilità nel modificare le mansioni nelle quali è adibito il suo lavoratore. In qualche modo si **vincola il giudice che non ha più il criterio soggettivo per determinare se le due mansioni sono o meno equivalente.** La novità più grossa è la formulazione del demansionamento, **in cui viene consentito, in alcuni casi particolari, il demansionamento.** Condizioni:

- MODIFICA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATTIVI AZIENDALI che incide sulla posizione del lavoratore (secondo comma). Es. Chiude un reparto, incidendo sulla posizione lavorativa del lavoratore, il datore demansionamento il lavoratore che era collocato a quel reparto che ora è chiuso, entro i limiti "categoria deve rimanere la stessa, posso scendere solo di un livello di inquadramento mantenendo la retribuzione **precedente".**
- CCL possono prevedere casi ulteriori in cui è legittimo il demansionamento (comma 4). Delega importante alla ccl a consentire in ipotesi ulteriori alla modifica degli assetti organizzativi aziendali. La cosa particolare è che non è specificato il livello del CCL, possono essere anche i CCL Aziendali.
- **LA LEGGE DIRETTAMENTE CONSENTE I PATTI DI DIMENSIONAMENTO, (sesto comma), purché sussistano 3 condizioni:**
  - Questi patti devono esse conclusi per un certo fine:
    - Concluso nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione;
    - Acquisizione di una diversa professionalità;
    - Miglioramento delle condizioni di vita
- **Il patto può essere concluso SOLO SE in sede assistita o davanti alle commissioni di certificazioni,** per evitare che sia il datore a obbligare il lavoratore a firmare questo PATTO di demansionamento, quindi **c'è un terzo che mira ad informare il lavoratore di tutti gli effetti che questo patto gli comporta**.

Assegnazione a mansioni superiori dal 2015 sono confermate ma solo se sono state svolte non più per 3 mesi ma **per 6 mesi. I sindacati hanno contestato questa modifica dichiarando che questa ha inciso NEGATIVAMENTE SUI LAVORATORI.**

MUTAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO

Il contratto di lavoro determina anche il luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa, oltre alla modalità di svolgimento della stessa all'interno dell'azienda. Nell'ambito del proprio potere direttivo, il datore di lavoro, può intervenire unilateralmente, quindi senza il consenso del lavoratore, per modificare il luogo lavorativo anche nel corso del rapporto; entro limiti ben precisi in maniera più o meno invasiva.

1. **LA TRASFERTA**: il datore ha la possibilità di inviare in trasferta il lavoratore, è una fattispecie che si verifica quando vi è una **temporanea assegnazione del lavoratore è una sede diversa da quella abituale**, dovuta a motivazioni organizzative e contingenti all'azienda. In questi casi, oltre alla normale retribuzione, al lavoratore viene attribuita **un'indennità di trasferta** e il rimborso delle spese sostenute, Calcolate in base a quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
2. **IL TRASFERTISMO**: Ricorre nei casi in cui il lavoratore ha contrattualmente pattuito, **sin dall'inizio** del rapporto di lavoro, di **rendere la propria prestazione in luoghi diversi,** solo per il tipo e per le caratteristiche dell'imprese In cui egli è già inserito.
3. **IL TRASFERIMENTO**: ***articolo 2103 comma otto del codice civile***, dice che il trasferimento è lo spostamento che avviene *da un'unità produttiva ad un'altra*, ed è legittimo ci sono *comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.* L'unità produttiva e l'articolazione funzionalmente autonoma dell'impresa nel contesto geografico in cui si è svolta la prestazione.

4. **IL DISTACCO**: disciplinato ***dall'articolo 30 del decreto legislativo 276 del 2003***. In questo caso il lavoratore è **temporaneamente assegnato ad un diverso soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, se vi è** un motivo per **soddisfare un interesse** giuridicamente rilevante del datore di lavoro distaccante. La norma prescrive la **temporaneità del distacco** ma questo requisito è stato interpretato dalla giurisprudenza come attinente alla motivazione, il periodo di durata del distacco, quindi, **può prolungarsi anche nel tempo**. Il Ministero del Lavoro ha precisato che può trattarsi di **qualsiasi interesse produttivo del distaccante,** anche di carattere non economico, purché esso non coincida con l'interesse lucrativo connesso alla mera somministrazione del lavoro. Con il distacco **non** insorge un **nuovo rapporto di lavoro** con il nuovo datore che beneficia della prestazione, **il datore di lavoro resta il distaccante ed è l'unico obbligato agli adempimenti retributivi e contributivi a favore del lavoratore.**

POTERE DI CONTROLLO

Anche il potere di controllo è una componente del potere direttivo, ed è abbastanza logico in quanto il potere direttivo serve al datore a fare delle **richieste** al lavoratore ed è di conseguenza che il datore abbia anche il potere di **controllare come effettivamente il lavoratore stia svolgendo le sue richieste,** controlla se sta svolgendo bene le sue prestazioni, in quanto vi è sul lavoratore anche un obbligo di **diligenza, quindi non svolgere bene queste prestazioni sarebbe una violazione contrattuale.**
Il datore, con questo potere (quindi) controlla che il lavoratore rispetti il potere direttivo e serve a far sì che siano rispettate tutte quelle regole che il lavoratore deve osservare per stare in azienda. Questo potere è sempre esistito ma per lungo tempo questo non ha avuto **limiti,** prima il datore poteva controllare come volesse il lavoratore, ma era difficile scindere il lavoro da chi sta lavorando, dalla persona, quindi vi era il rischio che il datore invadesse la sfera di riservatezza del lavoratore.
Dal 1970 è stata introdotta una *normativa (statuto dei lavoratori con la L.n. 300/1970)* per **limitare questo potere e** vennero limitati anche tramite il regolamento UE del 2016 numero 679 e il ***d.lgs 196 del 2003*** in cui viene tutelata la **privacy.** Nel 2016 il jobs act ha riformato anche il potere di controllo, Riscrivendo una disposizione dello statuto dei lavoratori.
STATUTO DEI LAVORATORI CHE PRESUPPONGONO IL POTERE DI CONTROLLO, E COME VIENE LIMITATO:
- ART. 2: GUARDIA GIURATA: L'articolo due prevede che il datore possa utilizzare nella sua luogo di lavoro delle guardie giurate, solo per tutelare il patrimonio aziendale. Le guardie non sono dipendenti del datore ma sono soggetti di cui egli si avvale per determinati fini: In questo caso il fine è uno solo ovvero la tutela del patrimonio aziendale **non per controllare lo svolgimento dell'attività produttiva,** le guardie giurate quindi non possono controllare come viene svolto il lavoro. È un controllo indiretto dei lavoratori, teoricamente se loro anche vedessero un dipendente che sottrae del denaro Le guardi e non potranno fare niente e il **datore non potrà utilizzare questa informazione per sanzionare il lavoratore inadempiente.** La giurisprudenza dice che le informazioni raccolte tramite le guardie giurate possono essere utilizzate a fini disciplinari quando **scopre che quel lavoratore ha commesso un illecito penale contro il mio patrimonio aziendale**. Quindi il datore scoprirà *ex post* la commissione di un illecito penale. Il lavoratore controllato dovrebbe **dimostrare** in giudizio che il datore a posto una guardia giurata per controllare lo svolgimento dell'attività lavorativa, compiendo quindi un illecito.
- ART. 3: PERSONALE DI VIGILANZA: A differenza della guardia girata il personale di vigilanza è un dipendente dell'azienda, Che oltre alle mansioni per cui è stato assunto il datore gli chiede di effettuare la vigilanza sugli altri lavoratori. È come se il datore delega sia un solo lavoratore il compito di controllare. (Es. Capo reparto). Il personale di vigilanza può controllare rispettando però dei criteri: esempio **non può svolgere un controllo occulto**, ovvero i lavoratori che sono controllati devono sapere chi li sta controllando, quindi ***l'articolo tre*** impone al datore di **comunicare ai lavoratori i nominativi e**

le mansioni del personale di vigilanza. Quindi il datore di lavoro in questo caso può utilizzare le informazioni dategli dal personale di vigilanza, in quanto ha comunicato ai lavoratori che quel soggetto X li stava controllando. Però la **giurisprudenza è intervenuta legittimando il controllo occulto** per alcuni casi: Il datore può non comunicare i nominativi e le mansioni del personale di vigilanza se esso scopri che un lavoratore a compiuto un illecito di rilevanza penale o comunque un illecito particolarmente grave: anche in questo caso il datore scopre se queste informazioni siano utilizzabili o meno *ex post;* Però se il soggetto che sta eseguendo la vigilanza non è comunicato agli altri lavoratori, ed esso scopre un **inadempimento lieve,** il **datore non potrà utilizzare questa informazione per sanzionare i lavoratori inadempienti,** in quanto non gli aveva comunicato che quel soggetto X li stava controllando.

- **ART. 4: CONTROLLO A DISTANZA: Controlli effettuati tramite o un impianto audio visivo** (telecamera a circuito chiuso) **o altri strumenti.** Questi sono controlli più invasivi che, quindi, meritano dei limiti più invasivi e il Jobs Act è intervenuto per riformare questo articoli:

Negli anni '70 venivano citati solo gli impianti audiovisivi e nel 2015 vengono inseriti "altri strumenti di controllo".

- **ANNI 70: Il primo comma prevedeva un divieto**: "***È vietato l'utilizzo di impianti audiovisivi per la finalità di autocontrollo".*** Quindi l'articolo quattro degli anni 70 esordiva con un divieto, era vietato controllare i lavoratori con impianti audio visivi. **Il comma successivo invece prevedeva un eccezione al divieto**: "***Per controllare a distanza il lavoratore era necessario o un accordo tra datore e il sindacato di un'azienda, RSA o RSU; oppure in alternativa all'accordo il datore doveva essere autorizzato ad installare la telecamera dall'ispettorato territoriale del lavoro***." E questi due soggetti potevano autorizzare il datore ad installare queste telecamere solo **se sussistevano le esigenze organizzative o produttive oppure per garantire la sicurezza del lavoro.**
- Interviene la giurisprudenza creando la categoria dei **CONTROLLI DIFENSIVI**: I filmati avuti tramite l'istallazione di telecamere (Che di per sé non potrebbero controllare i lavoratori) erano **validi**, quindi potevano essere utilizzati per sanzionare il lavoratore, qualora ***risulti ex post***, la commissione di comportamenti illeciti tendenzialmente di rilevanza penale da parte del lavoratore.
- **2015:** prima novità importante è la previsione di QUANDO è consentito il controllo a distanza:
    - Accordo col sindacato,
    - Autorizzazione dell'ispettorato
    - **Per finalità:**
        - Esigenze produttive o organizzative
        - Sicurezza sul lavoro
        - **TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE** (Che era l'esigenza che la giurisprudenza riscontrava violata nei controlli occulti). Es. Voglio che i miei lavoratori e sottraggano beni aziendali o i danni ai beni aziendali.

Quindi con il Jobs Act vengono aggiunti nuovi condizioni per legittimare l'istallazione di questi controlli a distanza. Il nuovo articolo quattro, però, prevede che in alcuni casi non è necessario l'accordo la autorizzazione da parte del sindacato o dell'ispettorato.

- PRIMO: Strumenti che servono per rendere la prestazione di lavoro: Sono gli strumenti che il datore di lavoro dal suo lavoratore e con cui egli effettua concretamente la sua prestazione. (Es. PC: Il datore può controllare a chi mando l'e-mail e in che siti navigo)
- SECONDO: Strumenti che servono per registrare gli accessi e le presenze (es. Bedge: segna entrate, uscite e le varie pause).

Le informazioni raccolte dal datore di lavoro tramite l'utilizzo di questi strumenti di controllo a distanza possono essere utilizzati per sanzionare il lavoratore **solo nel caso in cui sia dato un adeguate preventiva informazione al lavoratore circa le modalità di uso degli strumenti e di effettuazione del controllo. Esempio sentenza Cassazione**: Un datore di lavoro sospettava che un suo lavoratore durante l'orario lavorativo, anziché lavorare, stesse su Facebook. Per provare ciò il datore creò un profilo falso e si mise a chattare col lavoratore, fingendosi un'altra persona, per un periodo di tempo. Poi disse al

lavoratore la sua vera identità gli comunico che avrebbe potuto utilizzare quelle conversazioni come mezzo di prova per denunciarlo per inadempimento, o per violazione della diligenza lavorativa. Lo licenzia. Il lavoratore impugna il licenziamento, In quanto il dottore abbia utilizzato un mezzo di prova illegittimo, fingendosi un'altra persona. **La cassazione ritiene legittimo il licenziamento in quanto, secondo lei, era lei legittimo il modo in cui il datore aveva assunto quelle informazioni**. (Sentenza precedente alla riforma dell'articolo 4 del 2015.). Altro esempio: se un lavoratore scrive su Facebook un post sul suo profilo in cui offende il proprio datore di lavoro, via la domanda se il datore può licenziare o meno il lavoratore per quelle parole… La corte di cassazione la giurisprudenza interviene dicendo che se il post è scritto su un profilo pubblico il datore di lavoro può andare in giudizio con lo screenshot di quel post, eccome un profilo pubblico è come se il lavoratore lo avesse urlato in piazza; sentenza di ottobre 2021 che ritenne legittimo un'offesa nei confronti del datore di lavoro da parte di un lavoratore che però aveva un profilo chiuso (privato).

- ART. 8: DIVIETO DI INDAGINI SULLE OPINIONI DEL LAVORATORE

Vieta al datore di svolgere indagini sulle opinioni: politiche, religiose, sindacali o sulle informazioni personale del lavoratore, ai fini dell'assunzione. Il lavoratore è tutelato fin da prima che sia un lavoratore, nella fase pre-assuntiva. Ad oggi però questa norma risulta "vecchia" in quanto il datore potrebbe raccogliere queste informazioni o chiedendole al lavoratore o **tramite l'utilizzo dei social media**. Il lavoratore non può provare che il datore non vi abbia assunto in base alle mie opinioni, per esempio: scrivi in un social media la tua foto profilo che carichi viene poi "venduta" ad Internet, infatti se cerchiamo il nostro nome su Google compaiono le nostre foto. Il datore di lavoro che tifa Fiorentina, in maniera molto accanita, cerca il nome del lavoratore che vuole assumere su Google, e si imbatte su una foto di quel lavoratore con la maglia della Juventus, e decide poi di non prendere in considerazione quel curriculum. I lavoratori non potranno mai provare questa cosa.

- ART. 6: VISITE PERSONALI DI CONTROLLO

Volgarmente chiamate "perquisizioni", sono **vietate,** se non per tutelare il patrimonio aziendale. Quindi il datore di lavoro Non può effettuare delle perquisizioni sui propri lavoratori, salvo casi eccezionali:

- Accordo col sindacato o ispettorato
- Uscita dal luogo di lavoro (non dentro)
- Con una modalità che salvaguardi la riservatezza e la dignità del lavoratore (non davanti a tutti)
- Sistema di selezione a campione dei lavoratori da perquisire

Es. Azienda Orefice a cui scompare dell'oro decide di, all'uscita del lavoro, perquisire i suoi dipendenti.

Codice della PRIVACY del d.lgs 196 del 2003

Il datore è tenuto a non sapere certe cose sul lavoratore, non solo in quanto vi è l'esistenza di un divieto di indagini sulle opinioni dei lavoratori, ma anche in quanto il **lavoratore è un soggetto cittadino e quindi gli si vedono applicati i diritti per la tutela della privacy.** Principi da utilizzati per gestire le informazioni dei lavoratori sono:

- Liceità
- Correttezza
- Trasparenza

Normalmente il soggetto che gestisce i dati deve essere autorizzato alla gestione, ma Di lavoro per alcuni dati può gestirli anche senza l'autorizzazione del lavoratore, o meglio l'autorizzazione viene data al momento dell'assunzione. Per esempio: la data di nascita, la residenza o banalmente l'iban con cui manda lo stipendio, il datore è un soggetto autorizzato al trattamento dei dati in maniera più semplificata rispetto agli altri soggetti. Ma deve rispettare particolari cautele nell'utilizzo dei **dati sensibili,** normalmente non dovrebbe essere tenuto a conoscerli ma talvolta È tenuto ad averli se si ha la finalità di tutelare il lavoratore (assunzione dei disabili o il lavoratore ha bisogno di particolari permessi per visite mediche in quanto affetto ad una certa patologia.) o sono un requisito per accedere a quel lavoro, per

esempio che il servizio militare o entrare in polizia. **Ma sui dati sensibili che non hanno alcuna rilevanza sul posto di lavoro il datore non può richiederli al lavoratore.**

POTERE DISCIPLINARE

Datore di lavoro legittimamente raccoglie un'informazione, tramite il potere di controllo, può utilizzare il suo potere disciplinare per sanzionare il suo lavoratore. Quindi il potere di controllo funzionale al potere disciplinare.

Se il datore scopre che il suo lavoratore è inadempiente:

- Articolo 1218 del codice civile: Violazione di un obbligo contrattuale. Datore si rivolge al giudice per avere il risarcimento dei danni causati dall' inadempimento del suo lavoratore. (Strada classica)
- Questa strada (art. 1218) preclude tempi lunghi e costi maggiori rispetto al risarcimento stesso, quindi la strada classica non è spesso seguita in quanto il datore ha un'altra strada, In quanto Detiene un potere disciplinare nei confronti lavoratore. La legge in un certo senso dà la possibilità ad una delle parti di sanzionare quell'altro se inadempiente; questo nei rapporti contrattuali non avviene. Baipassando, così, l'intervento del giudice.
- Queste due soluzioni sono anche cumulative: il datore, verso il lavoratore inadempiente, può sia utilizzare il suo potere disciplinare che portarlo dinanzi a un giudice.

Questo è un corollario del potere direttivo: Ovvero se vi è il tetto degli obblighi derivanti dal contratto o dall'indicazione datoriali il datore esercita l'esercizio del potere disciplinare.

Come gli altri poteri questo deve essere limitato, in quanto molto forti, specialmente questo.

Questo potere ha lo scopo di garantire il buon andamento dell'impresa. E quando si riscontra in concreto un potere dinnanzi al lavoratore si è davanti ad un indice di subordinazione di quest'ultimo nei confronti del lavoratore, quindi se egli prova che il datore abbia esercitato uno di questi poteri su di lui può richiedere di essere inquadrato nell'ambito di rapporto di lavoro subordinato.

Il potere disciplinare è un poter disciplinato da:

- LEGGE
  - ***ART. 2106 C.C***: " *L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti <u>può</u> dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione e in conformità alle norme corporative".* Il presupposto è l'inosservanza degli articoli 2104 e 2105 che si riferiscono agli obblighi del lavoratore; Quindi è come se questa norma dicessi che ogni qualvolta non siano rispettati gli obblighi del lavoratore (Diligenza, fedeltà e obbedienza) il datore ha il potere di applicare sanzioni disciplinari su di esso. Articolo 16 anche il tipo di sanzioni che il datore può attribuire al lavoratore ovvero che l'applicazione delle sanzioni deve essere proporzionata alla gravità dell'infrazione e secondo le norme corporative, **quindi questo articolo sancisce che ci sia anche un principio di proporzionalità tra infrazione e la reazione**. Questo principio è importante per garantire un sanzionamento corretto e perché il lavoratore può comunque rivolgersi al giudice impugnando il licenziamento se il datore non ha rispettato il principio di proporzionalità. **<u>Dalla giurisprudenza ricaviamo</u>** anche un altro **principio** (che è quello) **dell'immediatezza**, ovvero che il datore **<u>SE</u>** decide (può) di sanzionare il lavoratore, Avviene un esercizio tempestivo del potere disciplinare (se il datore scopre oggi che il lavoratore è inadempiente non può sanzionarlo tra un anno, Quindi la risposta del datore deve avvenire al momento in cui lo scopre); questo "può" è la grande differenza tra il lavoro pubblico e quello privato, **nel lavoro pubblico il datore all'obbligo di sanzionare in quello privato è lo stesso datore che decide se farlo o meno.**
  - ***ART 7 statuto dei lavoratori:*** esercizio del potere procidimentale, L'articolo del codice civile, quindi, tratta dei principi da rispettare e **l'articolo sette dello statuto dei lavoratori**, invece, tratta della **procedura da rispettare affinché l'esercizio del potere**

disciplinare sia legittimo. Comma 1: *"Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistono".* Questo norme disciplinari sono contenute nei CCL, l'art. 7 rinvia ai CCL che sono in qualche modo la fonte principale per determinare quando il datore può intervenire per sanzionare il lavoratore. L'articolo sette del sui lavoratori è del 1970 infatti viene indicato un metodo "vecchio" per comunicare ai lavoratori le norme disciplinari, ovvero l'affissione in luogo accessibile a tutti. Quindi in azienda ci doveva essere una bacheca in cui era affisso il cosiddetto **CODICE DISCIPLINARE,** quindi l'insieme delle norme forma questo codice: pre condizione è **l'ONERE DI PUBBLICIZZAZIONE. Il** CONTENUTO: **Vi deve essere individuazione delle infrazioni,** *Nullum crimen sine lege* e *Nulla poeana sine lege*, **la sanzione deve essere disciplinata da legge.**

- **Tra quali tipi di sanzioni il datore può scegliere? *Il comma quattro dell'articolo sette* ne elenca due: " *Non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro":***
  - **SOSPENSIONI: "** *La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più* ***di 10 giorni."***
  - **MULTA: "***La multa non può essere disposta per un* ***importo superiore a quattro ore della retribuzione base".***
- **I contratti collettivi:** essi prevedono altri metodi di sanzione:
  - **IL RIMPROVERO VERBALE,**
  - **IL RIMPROVERO SCRITTO (O CENSURA),**
  - **SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE COL MASSIMO DI 10 GIORNI**

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL LAVORO PRIVATO

L'art. 7 prevede una serie di passaggi che il datore deve fare per far si che le senzanioni del datore siano legittime. E questo provvedimento si articola in 3 fasi necessarie più una eventuale:

1. **CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO**: contestare al lavoratore tramite una **lettera** in cui si metteranno per iscritto le circostanze che si contestano al lavoratore, che **non può esser generica**, In quanto il lavoratore deve essere messo nelle condizioni di comprendere cos'ha concretamente fatto; e deve essere **immutabile,** perché lavoratore deve sapere cosa gli è imputato.
2. **DIFESA DEL LAVORATORE:** Il datore non può irrogare la sanzione prima che siano decorsi cinque giorni dalla contestazione, escluso il rimprovero verbale, se la prima fase del provvedimento disciplinare nel lavoro privato è stato effettuata correttamente il lavoratore può avvalersi di quelle informazioni per la sua difesa.
3. **IRROGAZIONE DELLA SANZIONE:** Entro un ragionevole arco di tempo (la giurisprudenza ci dice che dopo che avviene la difesa del lavoratore il datore non può far passare troppo tempo perché il lavoratore potrebbe pensare che le sue difese siano state accolte, In quanto l'archiviazione del caso può essere anche informale.), prendendo in mano i CCL, con cui il datore deve decidere qual è la sanzione giusta per punire quel determinato comportamento. Non è comunque detto che il datore scelga di procedere con il sanzionamento, infatti, nel caso in cui il lavoratore, con la sua difesa, convince il datore e quest'ultimo **può passare all'archiviazione della contestazione.**

- **COMMA 8: ISTITUTO DELLA RECIDIVA,** ovvero cosa accade se il lavoratore compie più volte lo stesso inadempimento: "*non può tenersi conto di alcune effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni della loro applicazione"*. Questo vuol dire che il datore può sanzionare in maniera più grave il lavoratore che ripete quell'inadempimento, almeno che non siano passati due anni dall'ultimo inadempimento.
- Non necessaria la motivazione del provvedimento.

4. FASE EVENTUALE: **IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE PER RAGIONI SOSTANZIALI O PROCEDURALI.**
    1. Ricorso al giudice del lavoro
    2. Ricorso alla speciale procedura arbitrale, prevista ***dall'articolo 7***

Il legislatore spinge a presentarsi dinanzi all'arbitro piuttosto che al giudice del lavoro, per evitare che vi sia troppo contenzioso giudiziale: se vai dinnanzi al giudice impugno la sanzione ma nel frattempo essa mi è stata già irrogata, se invece il lavoratore va **dinnanzi all'arbitro**, la **sanzione viene sospesa** finché quest'ultimo non si è pronunciato. Il lavoratore deve presentarsi dall'ispettore e chiedere che sia convocato un collegio, se il lavoratore lo chiede il datore, normalmente, è tenuto a seguire quella strada.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL LAVORO PUBBLICO

Si applicano i principi del art. 2106 e articoli del Testo Unico del pubblico impiego: art. 55-bis del d.lgs 165/2001.

Le differenze rispetto al lavoro privato:

- Nel lavoro pubblico alcune fattispecie sanzionatorie sono previste direttamente dalla legge e non sono modificabili dai contratti collettivi, quindi è la legge che, direttamente, decide che in quel caso X la sanzione da applicare è la Y. Le sanzioni da applicare nel lavoro pubblico sono praticamente le stesse di quello privato, con eccezione inerente alla **sospensione**, in quanto la sospensione **può durare fino a sei mesi,** anziché 10 giorni come nel lavoro privato.
- Codici disciplinari pubblicati sul sito web dell'amministrazione.
- **Obbligo di far partire l'azione disciplinare**, il datore non ha più **la scelta,** altrimenti colui che avrebbe dovuto sanzionare (datore) **viene SANZIONATO.** Questo perché l' inadempimento da parte di un lavoratore che lavora nel settore pubblico è un danno alla pubblica amministrazione, quindi chi era a conoscenza di questo danno recato alla PA, in un certo senso sta recando anch'esso un danno alla PA.

Procedimento in 4 fasi, più rigide:

1. **CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO:** Anche qui deve essere fatto per iscritto entro 30 giorni (nel privato non era specificato) dal ricevimento della notizia dell'infrazione, qui avviene una procedura però più accelerata rispetto a lavoratore privato per i "furbetti del cartellino", ovvero quelli che timbravano e poi non lavoravano.
2. **DIFESA DEL LAVORATORE:** Preavviso di 20 giorni
3. **IRROGAZIONE DELLA SANZIONE O ATTO FORMALE DI ARCHIVIAZIONE,** nel pubblico l'atto formale di archiviazione deve essere comunicato al lavoratore entro 120 giorni dalla data di contestazione dell'addebito.
4. FASE EVENTUALE: I**MPUGNAZIONE DELLA SANZIONE**, In questo caso il lavoratore può rivolgersi solo in sede giudiziale, non è previsto un arbitro

L'OBBLIGO DI SICUREZZA

In Italia negli ultimi anni si sono verificati 1Milione di incidenti all'anno, 1500 al giorno, e 3 morti al giorno. L'ispettorato del lavoro, qualche giorno fa (nel 2022), ha pubblicato un comunicato stampa in cui dice che sono state fatte, dal 1 gennaio 2022 al 30 settembre 2022, più di 1200 ispezioni sulle aziende con un tasso di irregolarità del 83%. Norme costituzionali in particolare dall'art. 32 della costituzione, in cui viene riconosciuto il diritto alla salute di ogni cittadino, quindi del lavoratore e a questo viene un obbligo per il datore di lavoro, che noi ricaviamo dall'art, 41.2 della costituzione, in cui viene sancita la libertà di iniziativa economica e ci dice che il datore, nell'organizzare il suo lavoro, deve rispettare, tra le altre cose, la salute (inserito nel 2021), quindi il datore nell'organizzare la sua iniziativa economica non può danneggiare la salute del lavoratore. E questo diritto lo ricaviamo anche dall'articolo 31 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la carta di Nizza: il diritto del lavoratore ad avere condizioni di lavoro salubri e in salute.

La norma di riferimento, oltre alla costituzione, è nel ***codice civile all'art. 2087:*** *"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".* C'è un obbligo contrattuale per il datore, che deriva dalla stipulazione del contratto di lavoro, di tutela di due aspetti: integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. L'imprenditore, dice la norma, è obbligato ad adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro l'esperienza e la tecnica sono necessari tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, questo concetto è definito come il **principio di massima sicurezza tecnologicamente fattibile**, vuol dire che il datore di lavoro deve fare tutto quello che, in quel momento storico, la tecnologia mette a disposizione per poter tutelare i lavoratori, quindi deve esserci un costante adeguamento da parte del datore.

Se vi è una violazione essa può tradursi in:

1. **FATTO COMMISSIVO**: Io ho datore ho fatto qualcosa che ha provocato un danno alla sicurezza, ha creato lui datore le condizioni pericolose per il lavoratore.
2. **FATTO OMISSIVO**: In cui il datore non fa quello che avrebbe dovuto fare, per esempio non adeguato il suo apparato alla tecnologia, e questo ha comportato un danno per i lavoratori

Entrambi di questi elementi possono essere messi in capo al datore, quindi il datore è responsabile sia se ha fatto qualcosa che ha provocato un danno alla sicurezza sia se non ha fatto qualcosa, che avrebbe dovuto fare, provocando così il danno.

Cosa può fare il lavoratore se si rende conto che il lavoro in cui esegue la sua prestazione non è sicuro:

1. Essendo all'interno di un contratto sono sempre spendibili i rimedi civilistici, quindi essendo il lavoratore una parte di un contratto, o chiede la rescissione del contratto, però in questo caso per il lavoratore sarebbe uguale alla perdita del lavoro,
2. Potrebbe chiedere il risarcimento dei danni patiti, però sarebbe un'azione a posteriori, quindi successivamente al danno, dimostrandolo in giudizio.
3. A priori il lavoratore potrebbe far valere l'eccezione di inadempimento: "Finché l'ambiente non è sicuro io non lavoro". Però i rimedi a Priori sono quelli meno probabili.

Ogni volta che si stipula un contratto subordinato scatta la assicurazione obbligatoria, ogni volta che lavoratore viene assunto, il datore versa i **contributi all'INAIL** per le malattie professionali e **contro gli infortuni sul lavoro.** Per non farsi carico dell'indennizzo direttamente, il datore.

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

D.LGS. n.626/1994: questo decreto legislativo fu adottato in quanto a monte furono adottate delle normative europee e questo fu il decreto di attuazione delle direttive europee in materia di obiettivi della prevenzione partecipazione dei lavoratori. Quindi il decreto di attuazione della direttiva europea aveva due grandi obiettivi: il primo era quello di prevenire i danni il secondo era quello di rendere partecipi i lavoratori, per garantire la sicurezza vi era l'obbligo dei datori ma anche la partecipazione dei lavoratori per garantire questa sicurezza. Questa normativa molto complessa è stata modificata molte volte e quindi si è creata una sovrapproduzione e una sovrapposizione fra vecchi nuove norme, e nonostante questa normativa il tasso di inottemperanza alle regole era molto alto, e E l'altro problema era il fatto della formazione dei lavoratori che non era adeguata, un datore che assume dovrebbe formare il lavoratore, e tutto si è affiliato un macchinario. essendoci una crescita dei contratti a tempo indeterminato non vi è il tempo fisico di formare i lavoratori e si è arrivato ai dati statistici portate inizio appunti. Tramite un fatto**, IL ROGO DELLA THYSSENKRUPP** (tissen cup) del 2007, che era un'azienda nazionale, un'acciaieria con sede a Torino, in cui sette operai vengono investiti da olio bollente e sei di questi muoiono e grazie l'unico superstite (Che era un rappresentante sindacale) si scopre che in quell'azienda molte delle cose che dovevano essere fatte non erano state fatte, per esempio nel reparto, in cui vi era stato l' incidente, gli estintori non erano stati revisionati, oppure i telefoni di quel reparto, che servivano per chiamare i soccorsi, non funzionavano. Vi furono una serie di inadempienze molto gravi che portarono alla morte di sei persone. In questo caso la cassazione ha condannato gli amministratori di dell'azienda per omicidio colposo plurimo. Erano state omesse una serie di cautele che avrebbero potuto evitare questo fatto.

Questo incidente ebbe grande impatto tanto che l'anno dopo fu emanata una ***legge delega, la numero 123 del 2007,*** che oggi è diventato il ***decreto legislativo numero 81 del 2008, testo unico sulla salute la sicurezza,*** che mise in ordine le norme precedenti, vigenti, e soprattutto aveva la finalità di puntare sulla prevenzione, evitare che si verificano infortuni, per fare questo si è ampliato l'ambito di applicazione soggettivo, normativa, e l'ambito di applicazione oggettivo, quindi in quale settore si applica la normativa. Questa è una delle normative che è un campo di applicazione molto ampio:

- Il campo di applicazione oggettivo: è applicato a tutti settori di attività, privati e pubblici.
- Il campo di applicazione soggettivo: applicato a ampie definizioni di lavoratori, non viene specificato il termine subordinato quindi è irrilevante il tipo di contratto, è lavoratore chiunque inserito nell'organizzazione dell'azienda. E viene anche ampliata la nozione di datore di lavoro, come colui che è responsabile dell'organizzazione del lavoro. **Queste definizioni così ampie rendono più ampia la possibilità di applicazione di questa norma.**

Tramite questo decreto legislativo viene ammessa la delega di funzioni, quindi il datore di lavoro può delegare ad altri soggetti, anche ad altri lavoratori, una serie di obblighi che gravano sul datore, ma non tutti gli obblighi perché alcuni non sono delegabili, per esempio **l'elaborazione del DVR**, il **documento di valutazione dei rischi,** in ogni luogo di lavoro il datore deve redigere questo documento che sostanzialmente mappa tutti i possibili rischi che potrebbero incorrere in quel posto di lavoro; un documento che valuti a priori tutto quello che potrebbe accadere in quell'ambiente di lavoro, tutto quello che potrebbe provocare rischi per il lavoratore. Un documento che deve essere rivisto periodicamente.

In base alla normativa del testo unico sulla salute la sicurezza, vi sono altri soggetti su cui gravano altri obblighi:

- **I DIRIGENTI**
- **IL PREPOSTO**
- **I LAVORATORI**: Per esempio se il lavoratore deve mettere dei dispositivi per tutelarsi, come per esempio delle scarpe antinfortunistiche, e lui stesso decide di non metterle è su di lui che grava l' adempimento normativo. Il datore però è tenuto a fornire di questi mezzi

antinfortunistici: per esempio durante la pandemia era il datore che doveva fornire le mascherine ai dipendenti

Il testo unico affianca alla prevenzione anche un apparato sanzionatorio piuttosto pesante, cioè per colui che deve garantire la sicurezza e non lo fa sono previste forti sanzioni. Proprio per garantire la tutela sono previsti dei soggetti, all'interno dell'azienda, che sono:

- **Servizio di prevenzione e protezione dei rischi**, nelle aziende di certe dimensioni deve essere obbligatoriamente inserito questo servizio. È un gruppo di lavoro che fa da interfaccia tra il lavoratore e il datore sulla questione della prevenzione. Nelle aziende più piccole lo fa direttamente il datore.
- Sul **datore** grava anche **l'obbligo di garantire una sorveglianza sanitaria** sui lavoratori, prima dell'assunzione o anche dopo mi deve essere una visita medica per capire se quel lavoratore è adatto allo svolgimento di quel lavoro. Questo dovrebbe essere fatto periodicamente ed è per questo che in un'azienda viene anche messo un medico competente.
- Un rappresentante sindacale: **RLS**, ovvero il **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**, ovvero oltre all'RSA e RSU nelle aziende, **con più di 15 lavoratori,** viene eletto il RLS. Quindi è un rappresentante sindacale che si occupa SOLO DI QUESTO.

IL MOBBING

Nell'art. 2087 il codice civile si parla anche dell'integrità morale, oltreché al danno fisico, quindi il datore si deve far carico anche della garanzia del l'integrità morale del lavoratore, la personalità morale di ogni lavoratore. In Italia non c'è una normativa specifica che si occupa di mobbing, chi vuol contestare, davanti al giudice, un fenomeno di mobbing sul posto di lavoro deve far valere l'articolo 2087 del codice civile. Anche in questo caso vi è una responsabilità contrattuale da parte del datore, perché l'obbligo del codice civile è quello di obbligare il datore a tutelare anche la personalità morale, quindi quando viene violata la mia personalità morale (mia di lavoratore), che la violi il datore stesso o un collega, il datore viene richiamato a rispondere della violazione dell'articolo 2087 del codice civile. L'espressione mobbing deriva dal verbo "to mob", che è il verbo che si utilizza nella scienza che studia il comportamento di animali, che descrive il comportamento di branchi di animali che a un certo punto ne estromettono un altro. Quindi ***MOBBIZZARE*** un lavoratore significa tenere dei comportamenti, se effettuati dal datore Viene definito **mobbing verticale e** se effettuati da un collega è definito **mobbing orizzontale**, che sono **finalizzati ad estromettere un lavoratore dall'ambiente di lavoro,** comportamenti persecutori. Perché vi sia mobbing è necessaria una pluralità di comportamenti, Perché è un unico comportamento è considerato training non mobbing. Questa non è una nozione legale ma giurisprudenziale, ovvero il lavoratore si rivolge dal giudice e dice che è stato violato l'articolo 2087 del codice civile. Il mobbing non deve essere per forza un insieme di comportamenti illeciti, **possono essere anche comportamenti leciti** ma che, sommati insieme, fanno emergere la volontà di voler danneggiare isolare il lavoratore all'interno del contesto lavorativo: esempio, dare a un lavoratore una stanza in fondo isolata dagli altri lavoratori, fargli fare dei turni che non combaciano con altri lavoratori e quindi isolarlo anche durante la pausa rispetto agli altri eccetera. Quindi non è facile provare il mobbing in tribunale, essendo anche un altro elemento importante è quello psicologico, ovvero la volontà di nuocere psicologicamente il lavoratore per emarginarlo; in questo caso il lavoratore dovrebbe provare i danni psicologici subiti per esempio tramite una perizia psichiatrica, con comprovata prova che il risultato derivi dal posto di lavoro e non dal privato.

DISCRIMINAZIONE

Le violazioni della dignità e della sicurezza del lavoratore possono verificarsi anche attraverso comportamenti discriminatori posti in essere nel luogo di lavoro. Il diritto del lavoro si configura come uno strumento di realizzazione dell'uguaglianza sostanziale tra le parti del rapporto. Esso interviene per controbilanciare l'asimmetria strutturale che caratterizza il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore,

garantendo una forma di **uguaglianza verticale**. Al contempo, il diritto del lavoro tutela anche un'**uguaglianza orizzontale**, ossia tra lavoratori. Il diritto antidiscriminatorio trova il proprio sviluppo originario proprio nell'ambito del diritto del lavoro, attraverso l'introduzione di divieti di discriminazione e la promozione delle pari opportunità. Nel nostro ordinamento non esiste una regola generale e inderogabile di parità di trattamento tra lavoratori nell'esecuzione del rapporto di lavoro. Il datore può prevedere trattamenti differenziati, purché tali differenze siano giustificate da ragioni oggettive. La disparità diviene illegittima quando è fondata esclusivamente su un fattore discriminatorio, quale, ad esempio, il sesso, la razza, la religione, l'orientamento sessuale, l'età o le convinzioni personali. La distinzione, dunque, non risiede nell'esistenza di una differenza di trattamento in sé, ma nella **ragione che la giustifica**:

- una differenziazione basata su criteri oggettivi e ragionevoli è legittima;
- una differenziazione fondata su un motivo discriminatorio è vietata.

Il diritto antidiscriminatorio rappresenta quindi un limite all'autonomia datoriale nella determinazione del trattamento dei lavoratori. In caso di violazione del divieto di discriminazione, gli atti o i patti adottati in ragione del trattamento discriminatorio sono nulli. Ad esempio, il licenziamento intimato esclusivamente per ragioni legate al sesso del lavoratore è affetto da nullità. La disciplina antidiscriminatoria italiana è in larga parte frutto del recepimento di direttive dell'Unione europea, che hanno progressivamente ampliato l'ambito dei fattori di discriminazione vietati e rafforzato i meccanismi di tutela. Nel tempo si è così consolidato un vero e proprio settore autonomo del diritto, il **diritto antidiscriminatorio**, strettamente connesso al diritto del lavoro.

DISCRIMINAZIONE DI GENERE

Discriminazione più nota ed importante. Viene trovata già vietata in ***costituzione all'art. 37***, che prevede un **divieto di discriminazione retributiva di genere,** è la costituzione che vieta di trattare differentemente a livello retributivo uomini e donne, questo viene sottolineato anche ***all'articolo 157 del TFUE.***

La anti-discriminazione di genere trova disciplina anche nel c.d. **"Codice delle pari opportunità uomo-donna",** il ***d.lgs n.198 del 2006***, che è il testo unico del diritto antidiscriminatorio delle pari opportunità di genere. La prima cosa da capire è che la discriminazione di genere può presentarsi in due modalità:

1. **DIRETTE:** la discriminazione diretta, per motivi di genere, è *«qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in normativa specifica che si occupa di mobbing, chi vuol contestare, davanti al giudice, un essere un atto o un comportamento,* ***che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso*** *e comunque il trattamento meno favorevole a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in* ***situazione analoga» (art. 25.1).*** Quindi essa accade quando il datore tratta una lavoratrice diversamente da un lavoratore (e viceversa) e fondo questo trattamento direttamente sul loro genere. *Es. Il Comune di Venezia dei vigili urbani permetteva solo agli uomini la facoltà di esercitare il diritto all'obiezione di coscienza all'uso delle armi. Questo regolamento fu dichiarato discriminatorio dall' Tribunale di Venezia con la sentenza n. 502 del 2017, in quanto non era consentito alle donne di poter esercitare un loro diritto, che invece era consentito al genere maschile.*
2. **INDIRETTE:** la discriminazione indiretta, per motivi di genere è *«quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento* ***apparentemente neutri*** *mettono o possono mettere* ***i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell'altro sesso****, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari»* ***(art. 25.2).***

L'articolo 27 vieta anche le discriminazioni concernenti all'accesso al lavoro, anche pubblica, e alle promozioni, salve alcune eccezioni, come si può verificare nel settore della moda. Per esempio vi è stato un caso nel 2016 in cui una donna fece causa in quanto discriminata, per la sua altezza, per l'arruolamento nella polizia greca (min. 1m e 70 cm), in quanto questo requisito svantaggiava un numero elevato di donne rispetto alle persone di sesso maschile. A questo episodio la Corte di Giustizia diede ragione alla donna, in quanto questa discriminazione fosse indiretta di genere.

L'articolo 28 prevede la **Parità retributiva.**

LA PROVA:

Provare una discriminazione sul posto di lavoro potrebbe risultare alquanto difficoltoso, quindi viene inserito come requisito solo un "Parziale onere della prova", tramite ***l'articolo 40***, in cui il lavoratore non dovrà provare di essere discriminato ma gli basterà **portare in giudizio degli elementi** che lo faranno propendere verso lo **stato della discriminazione,** e dopodiché dovrà essere lo stesso **DATORE a provare di <u>non</u> avere discriminato.**

GLI ALTRI DIVIETI DI DISCRIMINAZIONE

- **RAGIONI POLITICHE E SINDACALI**, ***art. 15 dello Statuto dei Lavoratori*** dice che sono nulli gli atti stipulati dal datore fondati sul motivo politico-sindacale. *Es. La Fiat doveva, dopo un periodo di crisi, assumere alcuni lavoratori che erano stati precedentemente sospesi. Tra questi lavoratori erano presenti sia iscritti sindacali che non, essa riassume solo quelli non iscritti al sindacato. Questa mancata assunzione è stata dichiarata discriminatoria (**cass. Civ. N. 55811/2014**) per ragioni sindacali.*
- **RAZZA E ORIGINE ETNICA,** il caso di specie è il caso "*Feryn" della Corte di giustizia,* caso in cui un datore, di una azienda, che mise un annuncio in cui cercava lavoratori, specificando che non volesse etnie x. La corte di giustizia arrivò a dire che quella fosse una discriminazione diretta per etnica e origine etnica, perché anche solo il fatto che il datore avesse detto "io non li voglio assumere" fosse un comportamento discriminatorio. Il datore dovette risarcire i danni per la mancata assunzione, la cassazione dovette quantificare l'occasione di lavoro persa.
- **RELIGIONE E CONVINZIONI PERSONALI,** d.lgs n. 216/2003; vi sono 2 sentenze molto importanti correlate a questo tema molto delicato:
  - Corte d'appello di Milano, n. 579/216: è discriminatorio non assumere una lavoratrice perché veste l'Hijab, in quanto quest'ultimo non costituiva un valore in meno, rispetto ad altre candidate, rispetto a quel lavoro specifico (vendita di <u>scarpe</u>).
  - Corte di Giustizia UE, caso "Achbita", C-175/2018: caso accaduto in Francia, non è discriminatorio imporre ad un lavoratrice il divieto di indossare l'Hijab, in quanto in quell'azienda vi era un regolamento aziendale che obbligata tutti i lavoratori a conformarsi alla notorietà di quella azienda.
- **HADICAP,** d.lgs. N. 216/2003; *es. bando di concorso che prevedeva che per essere selezionati al concorso si doveva necessariamente fare una prova al computer. Un lavoratore non vedente non poteva eseguire quella prova specifica, e si appellò a questo fattore per presentare una causa di discriminazione per Handicap, in quanto il bando non gli consentiva di accedere per quel ruolo, perché il modo in cui accedere precludeva l'utilizzo di un po'.*
- **ETÀ:** D.lgs. N.216/2003; es. Costituisce una discriminazione per età il comportamento del datore di lavoro che rimuove il dipendente da mansioni assertivamente operative motivando tale scelta con l'età avanzata del lavoratore e con la maggiore incidenza di infortuni e le personalità più avanzata: ***tribunale di Bologna 1.6. 2012***: "Abercrombie and Fich" non assumeva persone sopra i 25 anni, in quanto nei suoi negozi i commessi dovessero avere un aspetto giovane. Essa fu condannata in quanto Il compito del commesso non è essere bello vender vestiti.

- **ORIENTAMENTO SESSUALE:** D.lgs n. 21/2003; È discriminatorio la decisione di non assumere un lavoratore, fondata sul su orientamento sessuale, che risulti da elementi precisi e concordanti, dice la Corte d'Appello di Trento con la ***sentenza numero 14 del 2017***, in cui Un lavoratore scopre di non essere stato assunto proprio a causa del suo orientamento sessuale

Il datore può essere obbligato a fare delle **AZIONI POSITIVE,** ovvero dei comportamenti per bilanciare situazioni che nascono come dispari: es. "*Quote rosa"*.

L'ACCESSO AL LAVORO DEGLI STRANIERI

La narrazione sulle migrazioni in Italia, è fondata su alcuni sunti:

1. Invasione
2. Rubano il lavoro
3. Mettono a rischio la sicurezza pubblica

INVASIONE

L'ultimo censimento, **1 gennaio 2022**, dice che in Italia sono **residenti ca. 5Milioni di stranieri**, sia comunitari che extracomunitari (extra UE); questi dati si **fondano sul 8.7% degli stranieri** sulla popolazione Italiana. A questi vanno aggiunti gli stranieri extracomunitari, che non sono calcolabili in dati certi, ma si arriverebbe comunque ad un 10%, contando che vi è, tra questi, una % di stranieri comunitari, quindi appartenenti all'UE. In Italia **è presente una percezione distorta della quantità di percentuale di stranieri** presenti in Italia, infatti secondo uno studio gli Italiani ritengono che vi sia più del 35% di immigrati, indicando un forte errore percettivo. Come mai hanno questa percezione così distorta? **Questo perché gli Italiani tendono a correlare l'immigrazione con gli SBARCHI.** Qualche anno fa vi è stato un forte aumento degli sbarchi, in africa vi furono i c.d movimenti arabi, che hanno sconvolto i sistemi di quei paesi portando alla fuga molte persone. Ma questa fu solo una fase "eccezionale" degli sbarchi, anzi vi è stata una fase (tra il 18-19) vi è stata una fortissima diminuzione degli sbarchi. Infatti nel 2017 l'Italia ha firmato gli accordi con la Libia con l'obbiettivo di ridurre gli sbarchi in ITALIA, finanziando le guardie costiere Libiche per evitare che arrivino in Italia, con la conseguenza, però, che in Libia vi sono dei veri e propri campi dì concentramento (c.d. Campi di detenzione), in cui trattengono le persone che avevano tentato di uscire dal proprio paese.
I dati smentiscono la teoria dell'Invasione.

"CI RUBANO IL LAVORO"

I sociologi del lavoro ce studiano la questione, dichiarano che vi sono due tipi di lavoro:

- **Mercato del lavoro degli italiani**
- **Mercato del lavoro degli stranieri**

Che non creano concorrenza tra loro, in quanto il mercato degli stranieri è il mercato denominatosi delle DDD: ***Dirty, dangerous e demeanigs***, quindi gli stranieri si occupano di mestieri che gli italiani "non vogliono fare", come per esempio il lavoro domestico o agricoltura ecc…
Il ministero del lavoro ci indica i dati di quanti contratti sono stati attivati con "stranieri", REGOLARI.

CRISI DELLO STATO SOCIALE

Una bella fetta spesa per le previsioni sociali l'Italia le spende per le **pensioni. Il nostro sistema è a ripartizione,** il lavoratore che oggi lavora versa dei contributi che andranno a pagare le pensioni di chi oggi è pensionato. I lavoratori stranieri versano i contributi ma non beneficiano delle pensioni, in quanto troppo "grandi" (33-44 anni), e andrebbe in crisi il sistema di ripartizione. Senza gli stranieri si ridurrebbe

molto i soggetti in età lavorativa, da 36 a 29 milioni di lavoratori, così che avremmo più pensionati e meno lavoratori.
Sempre per la questione di stato sociale, gli stranieri svolgono, in grande numero, il lavoro di ***welfare, i lavori domestici.*** Se non ci fossero gli stranieri ci sarebbero poche figure a fare, per esempio, i badanti. Secondo la stima costo medio "Costi/benefici" dell'immigrazione del 2020 indica che l'Italia **spende per gli stranieri ca. 26.8 milioni di euro, ma da essi ne guadagna 28.2 miliardi.**

MIGRAZIONI E LAVORO

L'Italia non è un paese di immigrazione, lo diventa solo dagli anni '70. Dal 1970 ad oggi vi è stato un grosso "sbaglio" di gestione sulla politica di immigrazione, in quanto lo hanno trattata sempre come un fenomeno emergenziale, anche se è effettivamente un dato strutturale.
Siccome è difficile entrare regolarmente, in quanto la disciplina è complicata, quest'ultima viene elusa, in quanto gli stranieri sanno che in Italia hanno possibilità di lavoro (nei confronti degli immigrati per motivi **economici**, non umanitari); questo, però, produce molti "irregolari", a cui l'Italia cerca di soccombere con un intervento a posteriori c.d. **Interventi sanatorie,** in cui gli irregolari dichiarano di esserlo e se rispettano dei requisiti vengono regolarizzati.
Qui accade, infatti, un paradosso italiano, in quanto vi sono degli ostacoli legislativi all'accesso a lavoro degli stranieri.

INGRESSO, SOGGIORNO E LAVORO

Ingresso: non vi è un diritto assoluto all'ingresso per il lavoro, quindi per motivi economici. Lo stato decide, quindi, quali sono i "paletti" per l'ingresso dello straniero in Italia, viene data, quindi, una **discrezionalità allo Stato.** Con riferimento all'accesso al lavoro la normativa è l'articolo 4, però la norma tratta del termine "cittadini", qui la Corte Costituzionale si è esposta dicendo che il termine indicava "cittadini italiani", dando una priorità degli italiani rispetto agli stranieri all'accesso al lavoro.
Tuttavia il nostro ordinamento consente agli stranieri di entrare e lavorare, facendo scattare il principio di parità di trattamento, altrimenti scatterebbe lo stato di discriminazione, quindi allo straniero vengono applicati gli ARTT. 35-40.

TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE

- ***ART.3 TUI:*** **programmazione dei flussi in ingresso**, in cui lo stato deve stabilire quanti stranieri è in grado di accogliere e integrare nel mercato del lavoro .
  - **Documento programmatico triennale** sulla politica dell'immigrazione e degli stranieri, in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri deve essere emanato un DPCM indicando i criteri generale a cui attenersi per individuare i numeri di necessità di lavoratori. (Ogni 3 anni)
  - **Decreto flussi**, provvedimento che anno per anno (**documento annuale**) indica quanti stranieri possono entrare, sulla base dei criteri stabiliti dal documento triennale.

Questo è solo teorico in quanto l'ultimo documento triennale pubblicato è stato redatto nell'anno 2002-2004, quindi dal 2004 viene pubblicato soltanto il decreto flussi.

- ***ART. 22 TUI***: Lo straniero deve munirsi:
  - Titolo di soggiorno
  - Autorizzato a lavorare, sulla base di una speciale procedura di assunzione
    - Il responsabile del procedimento di assunzione è un ente ad hoc: **lo sportello unico per l'immigrazione (SUI),** situato presso le prefetture, anche se esso è il soggetto che si occupa di sicurezza e l'ordine pubblico.
    - Lo straniero deve trovarsi ancora nel suo **paese di origine,** eccetto casi particolari.

- Il datore presenta una richiesta di assunzione presso lo sportello unico, garantendo anche la disponibilità di un alloggio e garantire le spese di rimpatrio a fine lavoro.
- Lo SUI presso il centro dell'impiego competente, l'indisponibilità di mano d'opera in Italia, per coprire quel posto di lavoro, ma **senza vincolare il datore di lavoro ad assumere l'Italiano.**
- Su richiesta del lavoratore la SUI invia l'autorizzazione al lavoro agli uffici diplomatici o consolare del paese d'origine
- Il lavoratore informato deve avere il visto d'ingresso
- Una volta rilasciato il visto egli ha 6 mesi per entrare in Italia e 8 giorni per recarsi al SUI per **controfirmare il contratto di lavoro subordinato.**
- Dopo la firma egli può chiedere un **PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO,** alla questura a titolo oneroso.

Classico esempio di discriminazione istituzionale.

CRITICITÀ DELLA PROCEDURA D'INGRESSO

- Lo straniero dovrebbe restare nel suo paese fino alla conclusione del contratto di assunzione, adesso (essendo un bacino di irregolari troppo ampio) si è passati ad un sistema di regolarizzazione, in cui un lavoratore immigrato clandestinamente inizia a lavorare a "nero" e fa una sorta di *outing* dichiarandolo può essere regolarizzato.
- Non esiste il permesso di **ingresso per ricerca di lavoro,** pre-esistente nel TUI e poi abolito dopo la legge Bossi-Fini, abolendo il c.d. *Istituto dello sponsor.*
- Rispetto ad un contratto subordinato stipulato con un Italiano, per il datore ha un costo molto maggiori

In sintesi si tratta di una procedura bizantina che rende quasi impossibile l'accesso regolare per lavoro, essendoci un vero e proprio **disincentivo normativo al lavoro degli stranieri,** portando, quindi, ad un lavoro sommerso e ad una grande quantità di disincentivo.